PARTNERS of the AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

**Sub-Grant Agreement Modification No. 005**
**Partners of the Americas**
**and**
**Comité Fronterizo de Obreras y Obreros**

This modification is made and entered into as of **05/03/2023**, between Partners of the Americas ("Partners"), which is incorporated under the laws of Washington DC and has its principal place of business at 1424 K Street NW, Washington, D.C. 20005, and Comité Fronterizo de Obreras y Obreros ("Sub-awardee").

**I. BACKGROUND**

A. On October 31, 2021, the parties entered into an agreement with regard to the Sub-awardee's technical assistance to Partners implementing the Mexico Awareness Raising Project, supported by the U.S. Department of Labor.

B. On December 1, 2021, the parties entered into modification 001 of the original agreement in order to increase the obligated amount under the sub-award from USD $25,922.00 to USD $49,434.50 based on current spending and activities planned.

C. On April 15, 2022, the parties entered into modification 002 of the original agreement in order to a) increase the obligated amount under the sub-award from USD $49,434.50 to US $71,949.50 based on current spending and activities planned; b) change the sub-award point of contact from Michael Midling to Macarena Jimenez, and the programmatic point of contact from Daniela Sepulveda to Alonso Santibanez; c) eliminate the requirement of a bi-annual technical report; and d) change the monthly financial report submission date from the 10th to the 7th of every month.

D. On November 8, 2022, the parties entered into modification 003 of the original agreement in order to a) increase the obligated amount under the sub-

**Sub-Grant Agreement Modification No. 005**
**Partners of the Americas**
**y**
**Comité Fronterizo de Obreras y Obreros**

Esta modificación se realiza a partir del **05/03/2023**, entre Partners of the Americas, organización constituida bajo las leyes de Washington, DC con sede principal en 1424 K Street NW, Suite 700, Washington, DC 20005, EE.UU. y entre and Comité Fronterizo de Obreras y Obreros ("Sub-awardee").

**I. ANTECEDENTES**

A. El 31 de octubre de 2021, las partes celebraron un Acuerdo con respecto a la asistencia técnica del Sub-adjudicatario a Partners que ejecutan el proyecto de Mexico Awareness Raising, con el apoyo del U.S. Department of Labor.

B. El 1 de diciembre de 2021, las partes celebraron la modificación 001 del Sub-acuerdo para incrementar el monto obligado de USD $25,922.00 a USD $49,434.50, basado en los gastos actuales de las actividades planificadas.

C. El 15 de abril de 2022, las partes celebraron la modificación 002 del Sub-acuerdo para a) incrementar el monto obligado de USD $49,434.50 to US $71,949.50, basado en los gastos actuales de las actividades planificadas; b) cambiar el punto de contacto del sub-acuerdo de Michael Midling a Macarena Jimenez, y el punto de contacto programátcio de Daniela Sepulveda a Alonso Santibanez; c) eliminar el requisito del un informe técnico semestral; y d) cambiar la fecha de entrega mensual del informe financiero del dia 10 al dia 7 de cada mes.

D. El 8 de noviembre de 2022, las partes celebraron la modificación 003 del Sub-acuerdo para a)

award from USD $71,949.50 to USD 94,464.50 based on current spending and activities planned; and b) change the sub-award point of contact from Macarena Jimenez to Ingrid Ceballos, and the programmatic point of contact from Alonso Santibáñez to Ingrid Ceballos.

E. On January 13, 2023, the parties entered into modification 004 of the original agreement in order to increase the total obligated amount from $94,464.50 USD to USD $116,979.50.

**II. PURPOSE & JUSTIFICATION OF MODIFICATION 005**

This Modification No. 005is made to reflect the following:

A. Increase the total obligated amount from $116,979.50 USD to $139,494.50 USD.

**III. THE TEXT OF THE SUB-AGREEMENT IS MODIFIED AS FOLLOWS:**

A. Modification to Article 5. Amount of Award, Estimated Cost and Budget

The amount hereby obligated to this Sub-Award is ~~**USD $116,979.50**~~ **USD $139,494.50.** This is the total amount available to the Sub-Awardee for implementation of the program described in Annex A. Incremental funding will be allocated if and when additional funding becomes available.

incrementar el monto obligado de USD $71,949.50 a USD $94,464.50 basado en los gastos actuales de las actividades planificadas; y b) cambiar el punto del contacto del Sub-acuerdo de Macarena Jimenez a Ingrid Ceballos, y el punto de contacto programático de Alonso Santibáñez a Ingrid Ceballos.

E. El 13 de enero de 2023, las partes celebraron la modificacion 004 del Sub-acuerdo para incrementar el monto obligado de USD $94,464.50 a USD $116,979.50.

**II. PROPÓSITO DE LA MODIFICACIÓN No. 005**

Esta modificación No. 005 está hecha para reflejar lo siguiente:

A. Incrementar el monto obligado de $116,979.50 USD a to $139,494.50 USD.

**III. EL TEXTO DEL SUBACUERDO SE MODIFICA COMO SIGUE:**

A. Modificacion al Articulo 5: Monto de la subvención, costo estimado y presupuesto

La cantidad por la presente obligada a este Sub-acuerdo es ~~**USD $116,979.50**~~ **USD $139,494.50.** Esta es la cantidad total disponible para el Sub-Adjudicatario para la implementación del programa descrito en el Anexo A. Se asignarán fondos adicionales si hay y cuando haya fondos adicionales disponibles.

| Article 1. Subaward Data | Artículo 1. Datos del Subacuerdo |
|---|---|
| **A. POA Sub-Award Number/Número de subacuerdo POA:** | DOL423-2021-03 |

PARTNERS of the AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

| | | |
|---|---|---|
| **B. Sub-Award Project Title/Título del proyecto de subacuerdo** | Mexico Awareness Raising Project | |
| **C. Legal Recipient Name, Address, Telephone, and general email/Nombre del destinatario legal, dirección, teléfono y correo electrónico general** | Comité Fronterizo de Obreras y Obreros<br>Blvd. Eliseo Mendoza Berrueto 801, Local D, Col. Las Delicias Piedras Negras, Coahuila, Mexico, 26070<br>cfomaquiladoras@prodigy.net.mx | |
| **D. Recipient Universal Entity Identifier/Identificador de entidad universal** | JT1QBS1GTEA3 | |
| **E. Type of Recipient/Tipo de beneficiario** | Non U.S. Non Governmental Organization | |
| **F. Sub-Awardee's Authorized Representative/Representante autorizado del sub-recipiente** | Julia Quiñonez<br>cfomaquiladoras@prodigy.net.mx | |
| **G. POA Authorized Technical Representative/ Representante Técnico Autorizado de PARTNERS:** | Ingrid Ceballos | |
| **H. POA Authorized Administrative/Contractual Representative/Representante Administrativo/Contractual Autorizado de PARTNERS:** | Macarena Jimenez | |
| **I. Period of Performance/Período de Desempeño:** | Start Date/ Fecha de Inicio:<br>10 / 01 / 2021 | End Date/ Fecha de Finalización:<br>12 / 31 / 2024 |
| **J. Award Amount/Monto del acuerdo** | $329,498.00 | Currency/Moneda: USD |
| **K. Cost Share/Cosotos comparitdos** | $ | Currency/Moneda: USD |
| **L. Cost Leverage/Apalancamiento** | $ | Currency/Moneda: USD |
| **M. Total Estimated Sub-Award Amount/Monto total estimado de la subacuerdo** | $329,498.00 | Currency/Moneda: USD |

| | |
|---|---|
| **N. Obligated Amount/Monto obligado** | $139,494.50 USD |
| **O. Indirect Cost Methodology/Metodología de los costes indirectos** | USG de minimis |
| **P. Treatment of Program Income/Tratamiento de los ingresos del programa** | Addition: : Program income is added to the … |
| | |
| Article 2. Prime Award Information | Artículo 2. Información sobre el acuerdo principal |
| **A. Prime Award Number/Número del acuerdo principal** | IL-35868-21-75-K |
| **B. Prime Award Name/Nombre del acuerdo principal** | Mexico Awareness Raising Project |
| **C. Prime Award Date/Fecha del acuerdo principal** | 01/01/2021 |
| **D. Prime Award Period of Performance/Período de ejecución del acuerdo principal** | 01-01-2021 - 06-30-25 |
| **E. Authorized Geographic Code/Código geográfico autorizado** | Not Applicable |
| **F. Awarding Entity/Entidad financiera** | U.S. Department of Labor |
| **G. CDFA Number/Número de CDFA** | 17.401 |
| **H. R&D Award Identification/Identificación del acuerdo R&D** | Not Applicable/No aplicable |

**All other terms and conditions of the Original Sub-Agreement and any subsequent modifications remain in effect.**

**The entire agreement is included below the signatures, in its entirety, with all modifications up to and including the modifications from this amendment. For any discrepancy between the below agreement and the modifications indicated above, the changes annotated above shall take precedence.**

**Cualquier otro término y condición del sub-acuerdo original y cualquier modificación posterior permanecerán vigentes.**

**El acuerdo completo está incluido debajo de las firmas, en su totalidad, con todas las modificaciones e incluyendo las modificaciones de esta enmienda. Para cualquier discrepancia entre el acuerdo a continuación y las modificaciones**

**IN WITNESS WHEREOF,** the parties have duly executed this Agreement as of the 05 / 05 / 2023

**Partners of the Americas**

Macarena Jiménez Granda

**Macarena Jiménez Granda**
*Senior Director, Labor Unit*

***By the signature above, Sub-Awardee acknowledges and warrants that prior to signing, Sub-Awardee has read this Agreement in its entirety and was afforded reasonable time to consider the Agreement. Specifically, Sub-Awardee understands that this is a contractual Sub-Agreement relationship.***

**indicadas anteriormente, los cambios anotados anteriormente tendrán prioridad.**

**EN TESTIMONIO DE CONFORMIDAD,** las partes han ejecutado debidamente este Acuerdo a partir del: 05 / 05 / 2023

Comité Fronterizo de Obreras y Obreros

Julia Quiñonez

**Julia Quiñonez**
*Executive Director*

***Con la firma anterior, el Subrecipiente reconoce y garantiza que, antes de firmar, ha leído el presente Acuerdo en su totalidad y que ha dispuesto de un tiempo razonable para estudiarlo. Específicamente, el Subrecipiente entiende que esta es una relación contractual de Subacuerdo.***

PARTNERS *of the* AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

# For Internal Use Only
# Agreement Approval Cover Sheet

This form is to be filled out with the proper approvals and submitted for ALL agreements. The final approved form should be included with all payment requests in lieu of full agreement.

Requesting Department: CPU  Date: May 3, 2023  Urgent: ☐

Petitioner: Megan Ash

**Contractor/Grantor/Grantee* Name**: CFO

* Contractor is vendor, organization or individual receiving agreement

**Contractor/Grantor/Grantee Contact Name**: Julia Quinonez

Financial Obligation Total:

| | **Price** |
|---|---|
| | $22,515.00 |

Agreement Dates:
Start: 10 / 01 / 2021
End: 12 / 31 / 2024

Addendum Dates:
Start: 05 / 03 / 2023
End: 12 / 31 / 2024

**Current Agreement Purpose**: Increase total obligated amount for DOL423 Sub-Award CFO

Agreement Type: Cost Reimbursable Subaward/Subgrant

**Funding sources and % or $ breakdown**: DOL423 (100%) MX.1.1.A, MX.3.7.A

(List out all sources and breakdown to cover cost of contract)

Has Partners worked with this contractor in the past? Yes ☑ No ☐

**Include SharePoint link to Procurement Package**: Approved in the proposal

**VP or Depart. Director Approval:** Macarena Jiménez Granda

Macarena Jiménez Granda
Senior Director, Labor Unit
*Name & Title*

*By signing above, I certify that I have read and understand the terms of this agreement and have appropriate authority to submit this agreement on behalf of my department. I further certify that the agreement is complete and includes all exhibits, attachments and pages.*

PARTNERS of the AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

**Contracts Check:** ☑ **Compliance Team Check:** ☑

PARTNERS *of the* AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

**Mexico Awareness Raising Project**

Entre

**Partners of the Americas**
1424 K Street NW Suite 700
Washington DC 20005

Y

**Comité Fronterizo de Obreros y Obreras**
Blvd. Eliseo Mendoza Berrueto 801, Local D,
Col. Las Delicias
Piedras Negras, Coahuila, Mexico, 26070

Bajo Acuerdo Cooperativo No: IL-35868-21-75-K
Numero de Sub-acuerdo: DOL423-2021-03
Tipo de Sub-acuerdo: Reembolso de Gastos con un anticipo
Límite de Sub-acuerdo: $329.498,00 USD
Cantidad Obligada: $139,494.50 USD
Fecha Efectiva: 1 de octubre de 2021
Fecha Estimada de Compleción: 31 de diciembre de 2024
Organización Numero DUNS: 81-280-5038

**Mexico Awareness Raising Project**

Between

**Partners of the Americas**
1424 K Street NW Suite 700
Washington DC 20005

And

**Comité Fronterizo de Obreros y Obreras**
Blvd. Eliseo Mendoza Berrueto 801, Local D,
Col. Las Delicias
Piedras Negras, Coahuila, Mexico, 26070

Under Cooperative Agreement No. IL-35868-21-75-K
Sub-Award Number: DOL423-2021-03
Sub-Award Type: Cost Reimbursable with Advance
Sub-Award Ceiling: $329,498.00 USD
Obligated Sub-Award Amount: $139,494.50 USD
Effective Date: October 1, 2021
Estimated Completion Date: December 31, 2024
Organization DUNS Number: 81-280-5038

# SUB-ACUERDO
## Partners of the Americas, Inc. y Comité Fronterizo de Obreros y Obreras

DESCRIPCION GENERAL E INTRODUCCION

Este Sub-acuerdo se concierta por y entre Partners of the Americas, Inc., domiciliado en 1424 K Street NW, Suite 700, Washington, DC 20005, en lo sucesivo denominados "POA" y el Comité Fronterizo de Obreros y Obreras (CFO), domiciliado en Blvd. Eliseo Mendoza Berrueto 801, Local D, Col. Las Delicias Piedras Negras, Coahuila, Mexico, 26070, en lo sucesivo denominado "Sub-Adjudicatario". Ambos juntos en lo sucesivo denominados "las Partes".

**Introducción**
Se ha concedido a POA el proyecto Mexico Awareness Raising, financiado por el departamento de trabajo de los Estados Unidos (USDOL), bajo acuerdo cooperativo numero IL-35868-21-75-K, para promover información sobre la reforma laboral mexicana entre los trabajadores, empleadores y líderes sindicales.

El proyecto tendrá como objetivo lograr los siguientes resultados:

- Resultado 1: Aumentar la comprensión de los trabajadores, empleadores y líderes sindicales sobre cómo utilizar los nuevos sistemas laborales de México para proteger los derechos laborales y abordar de manera efectiva los conflictos laborales.
- Resultado 2: Fortalecer la capacidad del personal de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) a nivel federal y estatal y los electores de instituciones clave para llevar a cabo actividades de divulgación sobre los derechos laborales y la implementación de las reformas laborales entre las audiencias objetivo.

Se ha identificado que el Sub-Adjudicatario a través del proceso de la propuesta tiene ciertas capacidades corporativas y técnicas necesarias para apoyar la implementación del acuerdo por parte de POA, y POA ha determinado que es en su mejor interés obtener asistencia del Sub-Adjudicatario para el desempeño del trabajo / servicios establecidos en el acuerdo de subvención con el Departmento de Trabajo de EE.UU (USDOL). El Sub-Adjudicatario, actuando como receptor independiente y no como agente o socio de POA, está dispuesto, capaz y calificado para realizar dichos trabajos / servicios en los términos que se establecen a continuación y en

# SUB-AGREEMENT
## Partners of the Americas, Inc. and Comité Fronterizo de Obreros y Obreras

GENERAL DESCRIPTION & INTRODUCTION

This Sub-agreement is entered into by and between Partners of the Americas, Inc., located at 1424 K Street NW, Suite 700, Washington, DC 20005, hereinafter referred to as “POA” and Comité Fronterizo de Obreros y Obreras (CFO), located at Blvd. Eliseo Mendoza Berrueto 801, Local D, Col. Las Delicias Piedras Negras, Coahuila, Mexico, 26070, hereinafter referred to as “Sub-Awardee”. Both together hereinafter referred to as “the Parties.”

**Introduction**
POA has been granted the Mexico Awareness Raising project, funded by the U.S. Department of Labor (USDOL) under award number IL-35868-21-75-K, to strengthen awareness of the Mexican labor justice reform among workers, employers, and union leaders.

The project will aim to achieve the following outcomes:

- Outcome 1: Increase understanding by workers, employers, and union leaders on how to utilize Mexico’s new labor systems to protect labor rights and effectively address labor disputes.
- Outcome 2: Build the capacity of the federal and state level Secretariat of Labor and Social Welfare (Secretaría del Trabajo y Prevención Social or STPS) staff and constituents from key institutions to conduct outreach regarding labor rights and implementation of the labor reforms among target audiences.

The Sub-Awardee has been identified through the proposal process as having certain required corporate and technical capabilities necessary to support POA’ implementation of the agreement, and POA has determined that it is in their best interest to obtain assistance from Sub-Awardee for the performance of the work/services set forth in the grant agreement with U.S. Department of Labor (USDOL). The Sub-Awardee, acting as an independent recipient and not as an agent or partner of POA, is willing, able and qualified to perform said work/services upon the terms hereafter provided and based on a work plan to be jointly developed by POA and Sub-Awardee.

base a un plan de trabajo que se desarrollará conjuntamente por POA y Sub-Adjudicatario.

El Sub-Adjudicatario ha acordado realizar el trabajo y / o servicios especificados como se describe en la descripción del programa (Anexo A) y en base a un plan de trabajo que será desarrollado conjuntamente por POA y el Sub-Adjudicatario. La descripción del programa del Sub-Adjudicatario, incorporada como un Anexo a este Sub-acuerdo, se tratará como una descripción de los servicios y el costo subyacente e información relacionada; no modificará ninguna otra disposición de este Sub-acuerdo.

Este Sub-Acuerdo incorpora todas las reglas y políticas relevantes de USDOL y del gobierno de los Estados Unidos referidas y en cualquier disposición de Sub-acuerdo vigente en la Fecha de Entrada en Vigor. El Sub-Adjudicatario quedará automáticamente obligado por cualquier modificación emitida por POA a dichas reglas y políticas adoptadas después de la Fecha de Entrada en Vigor si, y en la medida en que, dichas modificaciones sean aplicables a POA en virtud del Acuerdo Cooperativo.

Las disposiciones de este Sub-acuerdo se leerán juntas y se aplicarán de manera coherente. En caso de ambigüedad o aparente conflicto o inconsistencia, el Sub-Adjudicatario deberá notificar y obtener orientación de POA antes de proceder. Si el Sub-Adjudicatario no lo hace, estará sujeto a la interpretación de POA.

En consideración de los convenios, acuerdos, representaciones, garantías, términos y disposiciones aquí contenidos, cuya recepción y suficiencia se reconocen por el presente, las partes acuerdan lo siguiente:

POA y el Sub-Adjudicatario aceptan los términos de este Sub-acuerdo como se establece en lo siguiente:

1. Página Principal
2. Generalidades del acuerdo e introducción
3. Cronograma del Sub-Acuerdo
4. Anexo A – Descripción y objetivos del programa
5. Anexo B – Presupuesto detallado
6. Anexo C – Personal Clave y Términos de Referencia (si corresponde)
7. Anexo D – Cronograma de ejecución programática e informes
8. Anexo E - Fechas de Presentación de Informes
9. Anexo F – Disposiciones Estándar de POA
10. Anexo G: Disposiciones Estándar Obligatorias de USDOL

**CRONOGRAMA DEL SUB-ACUERDO**

The Sub-Awardee has agreed to perform the specified work and/or services as outlined in the program description (Annex A) and based on a work plan to be jointly developed by POA and Sub-Awardee. The Sub-Awardee's program description, incorporated as an Annex to this Sub-Award, shall be treated as a description of the services and underlying cost and related information; it shall not modify any other provision of this Sub-Award.

This Sub-Agreement incorporates all relevant USDOL and U.S. government-wide rules and policies referred to and in any Sub-Award provision in force on the Effective Date. Sub-Awardee shall be automatically bound by any modifications issued by POA to such rules and policies adopted after the Effective Date if, and to the extent that, such modifications are applicable to POA under the Cooperative Agreement.

The provisions of this Sub-Award shall be read together and applied in a consistent manner. In the event of ambiguity or apparent conflict or inconsistency, Sub-Awardee shall notify and obtain guidance from POA before proceeding. If Sub-Awardee fails to do so, it shall be bound by POA's interpretation.

In consideration of the covenants, agreements, representations, warranties, terms, and provisions herein contained, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the parties hereto agree as follows:

POA and the Sub-Awardee agree to the terms of this Sub-Agreement as set forth by the following:

1. Cover page
2. General description and introduction
3. Schedule of Sub-Award
4. Annex A: Program Description and Objectives
5. Annex B: Detailed Budget
6. Annex C: Key Personnel and Terms of Reference (if applicable)
7. Annex D: Programmatic Implementation Schedule, Requirements and Reports
8. Annex E: Report Submission Dates
9. Annex F: POA Standard Provisions
10. Annex G: Other mandatory provisions (USDOL)

**SCHEDULE OF SUB-AWARD**

**ARTICULO 1. Relación Jurídica**
Este convenio está financiado total o parcialmente con fondos de USDOL. Sin embargo, ni USDOLni ninguno de sus departamentos, agencias o empleados son o serán parte de este acuerdo o de cualquier sub-acuerdo de nivel inferior. Este acuerdo no establece ningún vínculo entre la USDOL y el Sub-adjudicatario. El Sub-Adjudicatario respetará y no causará debilitar la confidencialidad del acuerdo entre USDOL y POA.

El Sub-Adjudicatario no tiene relación alguna con USDOL bajo los términos de este convenio. No obstante, otras cláusulas de este convenio el Sub-Adjudicatario no tendrá el derecho de presentar reclamaciones a USDOL y USDOL no asumirá responsabilidad alguna por daños a terceros en solicitudes en contra de POA.

**ARTICULO 2. Propósito del acuerdo**
El propósito de este Sub-acuerdo es brindar apoyo para el programa descrito en el Anexo A de este acuerdo titulado "Descripción y Objetivos del Programa".

**ARTICULO 3. Tipo de Sub-acuerdo**
Este Sub-Acuerdo es un sub-acuerdo estándar de costos-reembolsables, siempre y cuando el Sub-acuerdo esté totalmente financiado, hasta el tope de USD $329.498,00, por un período de 39 meses es para el único propósito de coordinar todos los aspectos del Mexico Awareness Raising Project. Este Sub-acuerdo puede ser modificado o ampliado por mutuo acuerdo de las dos partes. POA hará cualquier enmienda o modificación por escrito.

Este Sub-Acuerdo puede ser modificado o ampliado por mutuo acuerdo de las dos partes. POA hará cualquier enmienda o modificación por escrito, pero POA NO le pagará al Sub-Adjudicatario ninguna cantidad superior a la cantidad obligada y especificada en la cláusula sexta del Sub-Acuerdo, a menos que POA lo autorice por escrito.

**ARTICULO 4. Período de Ejecución**
La fecha de vigor de este Acuerdo es 1 de julio de 2021, y la fecha estimada de finalización es 31 de diciembre de 2024 ("Período de Ejecución").

Los servicios se completarán y serán enviados a POA en conformidad con el cronograma especificado en el cronograma de ejecución programática, los requisitos y los informes (anexo D), los planes de trabajo anuales aprobados o según lo acordado por escrito por las Partes. El no proponer y completar el trabajo de acuerdo con un cronograma

**ARTICLE 1. Privity**
This agreement is funded in whole or in part with funds from USDOL. However, neither USDOL nor any of its departments, agencies, or employees is or will be a party to this agreement or any lower-tier Sub-Agreement. No privity between the USDOL and the Sub-awardee is established by this agreement. The Sub-Awardee shall respect and will not cause to undermine the privity of the agreement between USDOL and POA.

Sub-Awardee has no relationship with USDOL under the terms of this award. Notwithstanding any other term of this award, the Sub-Awardee has no right to submit claims directly to USDOL and USAID assumes no liability for any third-party claims against POA.

**ARTICLE 2. Purpose of Agreement**
The purpose of this Sub-Agreement is to provide support for the program described in Annex A of this agreement entitled "Program Description and Objectives."

**ARTICLE 3. Sub-agreement Type**
This Sub-agreement is a standard cost-reimbursable Sub-award, if and when the Sub-Agreement is fully funded, up to the ceiling of USD $329,498.00, for a 39 month period is for the sole purpose of coordinating all aspects of the Mexico Awareness Raising Project. This Sub-Agreement may be modified or extended by mutual agreement of the two parties. Any amendment or modification will be made in writing by POA.

This Sub-Award may be modified or extended by mutual agreement of the two parties. Any amendment or modification will be made in writing by POA, but the Sub-Awardee will not be paid any amount greater than the obligated Sub-Award amount specified in Article 5, unless POA authorized in writing.

**ARTICLE 4. Period of Performance**
The effective date of this Agreement is July 1, 2021, and the estimated completion date is December 31, 2024 (“Period of Performance”).

The services shall be completed and delivered to POA in accordance with the schedule specified in the Programmatic Implementation Schedule, Requirements and Reports (Annex D), approved annual work plans, or as otherwise agreed to in writing by the Parties. Failure to propose and

razonable puede considerarse incumplimiento de los términos y condiciones del acuerdo.

El no proponer y completar el trabajo de acuerdo con un cronograma razonable puede considerarse incumplimiento de los términos y condiciones del acuerdo.

Las actividades financiadas con fondos de este Sub-Acuerdo no comenzarán antes de la fecha de inicio y deberán completarse a más tardar en la fecha de finalización, a menos que POA apruebe por escrito la prórroga antes de la fecha de finalización del Sub-Acuerdo.

**ARTICULO 5. Monto de la subvención, costo estimado y presupuesto**

El monto total de esta subvención es de USD $329.498,00 ("Monto de la subvención"); siempre y cuando el Sub-acuerdo esté totalmente financiado y sea igual al costo total estimado (TEC) del premio. El monto de la subvención está sujeto a la disponibilidad de fondos proporcionados por el donante. No se pagará ningún costo por encima del costo total estimado. En caso de rescisión antes del vencimiento del Período de Ejecución, de acuerdo con los términos de este Acuerdo, POA pagará todos los costos permitidos acumulados por el Sub-Adjudicatario a la fecha de rescisión, incluidas las obligaciones no cancelables.

La cantidad por la presente obligada a este Sub-acuerdo es USD $139,494.50. Esta es la cantidad total disponible para el Sub-Adjudicatario para la implementación del programa descrito en el Anexo A. Se asignarán fondos adicionales si hay y cuando haya fondos adicionales disponibles.

a, El Sub-Adjudicatario no excederá y POA no está obligado a pagar cantidades mayores que esta cantidad obligada.
b.El Sub-Adjudicatario deberá notificar a POA por escrito siempre que tenga motivos para creer que los gastos en los que espera incurrir en virtud de este Sub-Acuerdo en los próximos 60 días, cuando se sumen a todos los gastos incurridos anteriormente, superarán el 70% de la cantidad total obligada o la cantidad estimada del Sub-Acuerdo especificado en esta cláusula o modificada posteriormente.

El Sub-acuerdo se financiará en cuotas, incluyendo el cumplimiento de determinadas condiciones y plazos de presentación de informes, que se enumeran en el Anexo D, Cronograma de ejecución programática, Requisitos e informes.

complete work according to a reasonable schedule may be deemed failure to comply with the terms and conditions of the award.

Failure to propose and complete work according to a reasonable schedule may be deemed failure to comply with the terms and conditions of the award.

Activities financed with funds from this Sub-Award shall not commence prior to the start date and must be completed no later than the completion date, unless POA provides approval for extension in writing prior to the specified Sub-Award completion date.

**ARTICLE 5. Amount of Award, Estimated Cost and Budget**

The total amount of this Award is USD $329,498.00 (“Award Amount”); if and when the Sub-Award is fully funded, and is equal to the total estimated cost (TEC) of the award. Amount of the award is subject to the availability of funds provided by the donor. No cost will be paid above the total estimated cost. In the event of termination before expiration of the Period of Performance, in accordance with the terms of this Agreement, POA shall pay all allowable costs accrued by Sub-Awardee as of the date of termination, including non-cancellable obligations.

The amount hereby obligated to this Sub-Award is USD $139,494.50. This is the total amount available to the Sub-Awardee for implementation of the program described in Annex A. Incremental funding will be allocated if and when additional funding becomes available.

a. The Sub-Awardee shall not exceed and POA is not obligated to pay amounts greater than this obligated amount.
b. The Sub-Awardee should notify POA in writing whenever it has reason to believe that the costs it expects to incur under this Sub-Award in the next 60 days, when added to all costs previously incurred, will exceed 70% of the Total Obligated Amount and/or Estimated Sub-Award Amount specified in this article or as modified thereafter.

This Sub-agreement will be funded in installments, including meeting certain conditions and reporting deadlines, listed in Annex D, Programmatic Implementation Schedule, Requirements and Reports.

Cualquier dinero no gastado al final del proyecto debe reembolsarse a POA.

El detalle del costo total estimado se ha proporcionado en el presupuesto de este Sub-Acuerdo y se adjunta en el Anexo B "Presupuesto Detallado".

PRESUPUESTO
Lo siguiente es el presupuesto del Sub-acuerdo.

a. Las revisiones de este presupuesto se realizarán de acuerdo con las Disposiciones de Acuerdos de USDOL, los requisitos presupuestarios y 2 CFR 200.308.
b. El sub-adjudicatario debe informar las desviaciones del presupuesto. Se requiere la aprobación de POA para autorizar al Sub-Adjudicatario que reasigne fondos bajo la partida presupuestaria del Sub-Acuerdo. Siempre que se espere que la cantidad de fondos federales autorizados en este Sub-Acuerdo exceda los requisitos del proyecto, como se describe en la propuesta aprobada, en más de diez (10) por ciento del monto del Sub-acuerdo, el Sub-adjudicatario notificará de inmediato al administrador del programa POA. En cualquier caso, todos los cambios entre categorías presupuestarias deben ser informados al POA.
c. El Sub-adjudicatario presentará al Gerente de Programa de POA para su aprobación previa el presupuesto propuesto para cualquier acuerdo monetario con un flujo de responsabilidad programática hacia un sub-receptor.
d. Los acuerdos de consultoría se consideran subcontratos a los efectos de esta adjudicación. En caso de que los nuevos consultores propuestos no estén incluidos en el presupuesto original, el Sub-Adjudicatario deberá presentar una justificación y solicitar la aprobación del Gerente de Programa de POA para cualquier consultor.
e. En caso de que los nuevos personal propuestos no estén incluidos en el presupuesto original, el Sub-Adjudicatario deberá presentar una justificación y solicitar la aprobación del Gerente de Programa de POA para cualquier consultor.

| Categorias | Monto | Costos Compartidos | Total |
|---|---|---|---|
| 1. Objetivo 1 | $280,793 | $0 | $280,793 |
| 2. M&E | $18,750 | $0 | $18,750 |

Any unspent money at the end of the project should be reimbursed to POA.

The detail of the total estimated cost has been provided in the budget of this Sub-Agreement and as attached in Annex B "Detailed Budget".

BUDGET
The following is the Sub-Agreement Budget.

a. Revisions to this budget shall be made in accordance with USDOL Award Provisions, Budget requirements and 2 CFR 200.308.
b. Sub-Awardee is required to report deviations from the budget. POA's approval is required to authorize the Sub-Awardee to reassign funds under the Sub-Agreement budget line item. Whenever the amount of Federal funds authorized in this Sub-Agreement is expected to exceed the requirements of the project, as outlined in the approved proposal, by more than ten (10) percent of the award amount, the Sub-Awardee will promptly notify the POA Program Manager. In any case all changes between budget categories must to be informed to POA.
c. The Sub-Awardee shall submit to the POA Program Manager for prior approval the proposed budget for any monetary agreement with a flow down of programmatic responsibility to a sub-recipient.
d. Consultant agreements are considered sub-contracts for the purposes of this award. In the event that new consultants proposed are not included in the original budget, the Sub-Awardee must submit a justification and request POA Program Manager approval for any consultant.
e. In the event that new personnel proposed are not included in the original approved budget, the SubAwardee must submit a justification and request POA Program Manager approval for any personnel.

| Categories | Amount | Cost Share | Total |
|---|---|---|---|
| 1. Outcome 1 | $280,793 | $0 | $280,793 |
| 2. M&E | $18,750 | $0 | $18,750 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3. Costos Directos** | **$299,943** | **$0** | **$299,943** |
| 4. Costos indirectos | $29,954 | $0 | $29,954 |
| **5. Total** | **$329,498** | **$0** | **$329,498** |

**ARTICULO 6. Costos Admisibles**

Principios de costos para todo el gobierno.

La admisibilidad de los costos incurridos por el Sub-Adjudicatario y cualquier tipo de costo de los contratistas se determinarán de acuerdo con los principios de costos federales aplicables a la organización. POA requiere la documentación de respaldo completa, incluyendo los recibos de todos los gastos superiores a $25, que debe proporcionar el Sub-Adjudicatario para justificar los costos de todo tipo de gastos según lo aprobado en el presupuesto.

Norma general sobre admisibilidad de costos.

El Sub-Adjudicatario puede usar fondos bajo el acuerdo, incluidos los fondos de USDOL y cualquier costo compartido requerido o contribuciones de contrapartida, solo para:

a. los costos permitidos incurridos por los destinatarios, los subreceptores o los contratistas de tipo-costo; y
b. tarifas o ganancias razonables para los contratistas de tipo-costo, pero ninguna tarifa o ganancia (u otro incremento por encima de los costos permitidos) para el destinatario o cualquier subreceptor.

La admisibilidad de los costos se determinará de acuerdo con los principios de costos aplicables a la entidad que incurre en los costos. Consulte las Circulares OMB para obtener una lista de los costos permitidos o visite la dirección del sitio web en: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=5716a444c9b48d5a385290103fe78b37&mc=true&node=pt2.1.200&rgn=div5

El Sub-Adjudicatario solo puede cobrar a POA los costos permitidos incurridos durante el período de ejecución de este acuerdo. Todos los costos incurridos por el Sub-Adjudicatario antes de la fecha de inicio de este acuerdo no están autorizados y están bajo el riesgo propio del destinatario.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3. Total Direct Costs** | **$299,943** | **$0** | **$299,943** |
| 4. Indirect Costs | $29,954 | $0 | $29,954 |
| **5. Total Costs** | **$329,498** | **$0** | **$329,498** |

**ARTICLE 6. Allowable Costs**

Government-wide cost principles.

The allowability of costs incurred by the Sub-Awardee, and any cost type contractors will be determined in accordance with the Federal cost principles applicable to the organization. POA requires full support documentation, including receipts for all expenses over $25, to be provided by the Sub-Awardee to justify costs for all type of expenses as approved in the budget.

General rule on allowability of costs.

The Sub-Awardee may use funds under the award, including the USDOL funds and any required cost sharing or matching contributions, only for:

a. allowable costs incurred by the recipients, any sub-recipients, or cost-type contractors; and
b. reasonable fees or profit to cost-type contractors but not any fee or profit (or other increment above allowable costs) to the recipient or any sub-recipients.

Allowability of costs shall be determined in accordance with the cost principles applicable to the entity incurring the costs. Refer to the OMB Circulars to obtain listing of allowable costs, or visit the website address at: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=5716a444c9b48d5a385290103fe78b37&mc=true&node=pt2.1.200&rgn=div5

Sub-Awardee may charge to POA only allowable costs incurred during the period of performance of this award. All costs incurred by Sub-Awardee before the start date of this award are not authorized and are at the recipient's risk.

El Sub-Adjudicatario reembolsará sin demora a POA todos y cada uno de los costos que POA reembolse al Sub-Adjudicatario pero que posteriormente sean rechazados por POA, USDOL o el auditor designado por el Sub-Adjudicatario.

**ARTICLO 7. Pagos and Reportes Financieros**
El Sub-Adjudicatario puede recibir un pago por adelantado por los costos estimados, que no puede exceder el monto del acuerdo.

El Sub-Adjudicatario acepta asegurarse de que todos los fondos proporcionados se gasten para el propósito y de acuerdo con los términos y condiciones de este Sub-Acuerdo.

El Sub-adjudicatario puede ser pagado por adelantado, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Procedimientos escritos que minimicen el tiempo que transcurre entre la transferencia de fondos y el desembolso por parte del receptor, y
2. Sistemas de administración financiera que cumplan con los estándares de control de fondos y rendición de cuentas según lo establecido en 2 CFR 200 y 600.
3. El Sub-Adjudicatario estará autorizado a presentar solicitudes de anticipos y reembolsos mensualmente.
4. Los anticipos se limitarán a los montos mínimos necesarios y se programarán para que estén de acuerdo con los requisitos de efectivo reales e inmediatos del Sub-Adjudicatario para llevar a cabo el propósito del programa o proyecto aprobado.
5. El momento y el monto de los anticipos en efectivo serán lo más cercano posible desde el punto de vista administrativo a los desembolsos reales del Sub-Adjudicatario.

Las solicitudes adicionales de pago por adelantado de POA deben presentarse junto con el informe financiero mensual para el mes en curso y estar acompañadas de una proyección de gastos para los dos meses siguientes. Todos los adelantos en efectivo al Sub-adjudicatario se limitarán a la cantidad mínima necesaria y se programarán de acuerdo con las necesidades reales e inmediatas de efectivo del sub-adjudicatario para llevar a cabo el propósito del programa o proyecto aprobado.

Liquidación de anticipos periódicos. El Sub-adjudicatario debe enviar copias de los recibos más una copia de su informe de gastos detallado (o la Factura, sujeto a entidades con fines de lucro) electrónicamente a la oficina de POA DC el o antes del quinto (5°) día de cada mes.

Sub-Awardee shall promptly reimburse POA for any and all costs that are reimbursed to Sub-Awardee by POA but are subsequently disallowed by POA, USDOL, or the Sub-Awardee's designated auditor.

**ARTICLE 7. Payments and Financial Reports**
The Sub-Awardee may receive advance payment for estimated costs, which cannot exceed award amount.

The Sub-Awardee agrees to ensure that all funds provided are expended for the purpose and in accordance with the terms and conditions of this Sub-Agreement.

Sub-Awardee may be paid in advance, provided the following requirements are met:

1. Maintain written procedures that minimize the time elapsing between the transfer of funds and disbursement by the Sub-Awardee, and
2. Financial management systems that meet the standards of fund control and accountability as established in 2 CFR 200 and 600,
3. The Sub-Awardee will be authorized to submit requests for advances and reimbursements monthly.
4. The advances will be limited to the minimum amounts needed and be timed to be in accordance with the actual, immediate cash requirements of the Sub-Awardee in carrying out the purpose of the approved program or project.
5. The timing and amount of cash advances shall be as close as is administratively feasible to the actual disbursements by the Sub-Awardee.

Further requests for advance payment from POA must be submitted along with the monthly financial report for the then-current month and be accompanied by a projection of expenses for the two subsequent months. All cash advances to the Sub-Awardee will be limited to the minimum amount needed and will be timed to be in accordance with the sub-recipient's actual, immediate needs for cash to carry out the purpose of the approved program or project.

Liquidation of periodic advance. The Sub-Awardee must submit copies of receipts plus one copy of its detailed expense report (or the Invoice, subject to for-profit entities) electronically to the POA DC office on or before the fifth (5th) day of each month.

Para presentar el informe de todos los ingresos y gastos, POA requerirá una tasa de intercambio a base de un promedio mensual. También se debe presentar el cálculo de esta tasa de intercambio a la POA con el informe financiero mensual.

Se puede proporcionar evidencia de la tasa de intercambio durante el período en OANDA: http://www.oanda.com/. Luego, la tasa se aplica a todos los gastos del mes, independientemente del día exacto del gasto. Anualmente, en diciembre, POA podrá calcular una ganancia/pérdida sobre estas tasas de intercambio.

Cuando expire este Sub-Acuerdo, el Sub-Adjudicatario debe devolver inmediatamente todos los fondos no gastados que POA le haya adelantado, a menos que esos fondos adelantados ya se hayan gastado o comprometido en una transacción jurídicamente vinculante durante el período de este Sub-Acuerdo o se requieran para gastos de cierre aprobados.

Una vez recibidos, los comprobantes de gastos del Sub-Adjudicatario serán revisados para su aprobación y certificación por POA dentro de 10 días hábiles. El Sub-Adjudicatario será adelantado por los servicios dirigidos por POA de acuerdo con su práctica comercial normal, y después de que la liquidación del adelanto del mes anterior se haya acabado por completo. POA adelantará los costos estimados proyectados del Sub-Adjudicatario dentro de los 30 días posteriores a la recepción del informe de gastos del mes anterior (o una Factura) del Sub-Adjudicatario.

Todos los pagos realizados por POA al Sub-Adjudicatario están sujetos a una auditoría o atestación por POA y USDOL. El Sub-Adjudicatario acepta reembolsar sin demora a POA cualquier pago de POA que estén suspendidos o rechazados. En caso de informes financieros sobre adelantos delictivos, POA reserva el derecho de dejar de proporcionar solicitudes de adelantos posteriores.

POA proporcionará orientación sobre los términos de la información financiera. Como mínimo mensualmente, el Sub-Adjudicatario enviará el formulario de Solicitud de Efectivo junto con el formulario de Informe Financiero y el Informe Detallado de Gastos. La orientación será proporcionada por el administrador del programa de POA.

Si no se aprueba el mecanismo de adelanto, POA reembolsará al Sub-Adjudicatario mensualmente. El Sub-Adjudicatario debe presentar un informe de gastos mensual (o la Factura) junto con copias de

To report all revenues and expenditures, POA will require a monthly average exchange rate. Proof of exchange rate must be submitted to POA with the monthly financial report.

Evidence of the exchange rate during the period can be provided from OANDA: http://www.oanda.com/. The rate is then applied to every expense in the month regardless of the exact day of expenditure. Annually, in December POA will allow for a gain/loss on exchange rate to be calculated.

When this Sub-Award expires, the Sub-Awardee must immediately return all unexpended funds that POA has advanced to the Sub-Awardee, unless such advanced funds have already been spent or committed in a legally binding transaction during the period of this Sub-Award or are required for approved closeout costs.

Once received, the Sub-Awardee expense submissions will be reviewed for approval and certification by POA within 10 business days. The Sub-Awardee will be advanced for services directed by POA in accordance with its normal business practice, and after the liquidation of the previous month's advance is fully completed. POA will advance the Sub-Awardee's estimated projected costs within 30 days of receiving the previous month's expense report (or an Invoice) from the Sub-Awardee.

All payments made by POA to the Sub-Awardee are subject to an audit or attestion by POA and USDOL. The Sub-Awardee agrees to refund promptly to POA any payments by POA that are suspended or disallowed. In case of delinquent financial reporting on advances, POA reserves the right to stop providing subsequent advance requests.

POA will provide guidance to the terms of financial reporting. As minimum on a monthly basis the Sub-Awardee will submit the Cash Request form along with the Financial Report form and Detailed Expense report. The guidance will be provided by the POA's Program Manager.

If advance mechanism is not approved, POA will reimburse Sub-Awardee on a monthly basis. The Sub-Awardee must submit a monthly expense report (or the Invoice) along with copies of all the receipts and other supporting documentation as requested by POA's CFO. POA will process requests for

todos los recibos y otra documentación de respaldo según lo solicite el CFO de POA. POA procesará las solicitudes de reembolso dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de las solicitudes.

CERTIFICACIÓN DE GASTOS

Cada informe de gastos deberá contener la siguiente certificación, firmada por el funcionario autorizado del Sub-Adjudicatario:

"Certifico que todos los costos cobrados son razonables, permitidos y necesarios para la ejecución de este Sub-acuerdo; y los gastos, desembolsos y recibos de efectivo son para el propósito y los objetivos establecidos en los términos y condiciones de esta adjudicación, y son verificables a partir de los registros contables de la organización. Se han obtenido todas las aprobaciones de POA necesarias; y que se hará un reembolso apropiado a POA inmediatamente cuando lo soliciten si el Gerente del Proyecto determina que cualquier cantidad pagada anteriormente no fue debidamente pagadera ".

Por (Firma): NOMBRE: TITULO:FECHA:

**ARTICLO 8. Documentación de Respaldo**
El informe de gastos original (o una Factura) deberá estar en el formato aprobado por POA. El informe de gastos debe tener el número de acuerdo. El Sub-Adjudicatario conservará copias de la siguiente documentación de respaldo que POApueda revisar según sea necesario:

a. Las copias de las hojas de horas de todo el personal al que se factura en el período cubierto por la factura, o cualquier otro registro que refleje con precisión el trabajo realizado en virtud de este acuerdo, estarán disponibles a pedido.
b. Carpeta contractual que contenga contratos de trabajo, contratos de consultoría, acuerdos, órdenes de servicio, y en general todos los documentos que soporten gastos con cargo al Sub-Acuerdo, deberán estar disponibles a pedido.
c. Todos los demás costos reembolsables directos superiores a USD $25, incluyendo viajes, transporte, prestaciones, comunicaciones, reproducción, deben estar respaldados por facturas, cuentas, o recibos detallados.
d. Copias de los recibos se deben enviar mensualmente.

POA hará una reducción por cualquier rechazo o endeudamiento por parte del Sub-Adjudicatario aplicando el producto de la Factura primero a dichas deducciones y luego a cualquier saldo no liquidado

reimbursement within thirty (30) days of receiving the requests.

EXPENSE CERTIFICATION

Each expense report shall contain the following certification, signed by the authorized official of the Sub-Awardee:

"I hereby certify that all costs charged are reasonable, allowable and necessary for the performance of this Sub-agreement; and the expenditures, disbursements and cash receipts are for the purpose and objectives set forth in the terms and conditions of this award, and are verifiable from the organization's accounting records. All required POA approvals have been obtained; and that an appropriate refund shall be made to POA promptly upon request if the Project Manager determines that any amount previously paid was not properly payable."

BY (Signature): NAME: TITLE: DATE:

**ARTICLE 8. Backup Documentation**
The original expense report (or an Invoice) shall be in the format approved by POA. The expense report must have agreement number on it. The Sub-Awardee shall retain copies of the following backup documentation that POA may review as required:

a. Copies of Timesheets for all staff being billed in the period covered by the Invoice, or any other records that accurately reflect the work performed under this agreement, will be made available upon request.
b. Files that support work contracts, short-term technical assistance (STTAs), contracts, agreements, purchase orders, and in general all the documentation that support any kind expenses under the approved budget will be made available upon request.
c. All other direct reimbursable costs greater than USD $25 including travel, transportation, allowances, communications, reproduction, must be supported by itemized bills, invoices, or receipts.
d. Copies of receipts need to be submitted on a monthly basis.

POA will make a reduction for any disallowance or indebtedness by the Sub-Awardee by applying the proceeds of the Invoice first to such deductions and

del adelanto, si lo hubiera, restante bajo este Sub-Acuerdo.

next to any unliquidated balance of advance, if any, remaining under this Sub-Agreement.

**Retención de Registros**
El Sub-Adjudicatario debe mantener registros financieros y de programas relacionados con este Sub-Acuerdo de conformidad con el artículo 2 CFR 200.333 y durante un período de tres años a partir de la fecha de cierre del Acuerdo Cooperativo, o más si así lo dicta la legislación local. POA, el organismo federal adjudicador, los inspectores generales, el Contralor General de los Estados Unidos o cualquiera de sus representantes autorizados, tienen derecho a acceder a todos los documentos, papeles u otros registros del Sub-Adjudicatario que sean pertinentes para el Sub-Acuerdo federal, a fin de realizar auditorías, exámenes, extractos y transcripciones. El derecho también incluye el acceso oportuno y razonable al personal del Sub-Acuerdo a los efectos de la entrevista y la discusión relacionados con esos documentos. Los derechos de acceso en esta sección no se limitan al período de retención requerido, sino que duran mientras se conserven los registros.

**Records Retention**
The Sub-Awardee must maintain financial and program records that pertain to this Sub-Award in accordance with 2 CFR 200.333 and for a period of three years from the End Date of the Prime Cooperative Agreement or more if dictated by local law. POA, the Federal awarding agency, Inspectors General, the Comptroller General of the United States, or any of their authorized representatives, have the right of access to any documents, papers, or other records of the Sub-Awardee which are pertinent to the Federal Sub-Award, in order to make audits, examinations, excerpts, and transcripts. The right also includes timely and reasonable access to the Sub-Award's personnel for the purpose of interview and discussion related to such documents. The rights of access in this section are not limited to the required retention period but last as long as the records are retained.

**Auditorías Anuales y Atestaciónes**
Las auditorías anuales del Sub-Acuerdo deben llevarse a cabo de conformidad con los requisitos de auditoría indicados en la subparte F del artículo 2 CFR 200 y las disposiciones estándar obligatorias de este acuerdo. Si el Sub-Adjudicatario no está obligado a informar a la Cámara Federal de Compensación de Auditoría (*Federal Audit Clearinghouse*), debe poner a disposición de POA una copia de su auditoría anual dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción del informe o informes del auditor, o nueve meses después de la finalización del período de auditoría, lo que ocurra primero. La auditoría debe contener todos los elementos especificados en el paquete de información del 2 CFR 200.512 (c). Los Sub-Adjudicatario debe asegurarse de que sus respectivas partes del paquete de información no incluyan información protegida de identificación personal.

**Annual Audits and Attestation**
The Sub-Award's annual audits must be conducted in accordance with the 2 CFR 200 Subpart F Audit Requirements and the Standard Mandatory Provisions of this agreement. If the Sub-Awardee is not required to report on the Federal Audit Clearinghouse, the Sub-Awardee must make a copy available to POA of its annual audit within the earlier of 30 calendar days after receipt of the auditor's report(s), or nine months after the end of the audit period. The audit should contain all the elements specified in the reporting package in 2 CFR 200.512 (c). Sub-Awardee must ensure that their respective parts of the reporting package do not include protected personally identifiable information.

USDOL y POA se reservan el derecho de exigir atestaciónes o auditorías específicas del proyecto para complementar la cobertura proporcionada por las auditorías anuales que el Sub-Adjudicatario debe organizar, a las que se hace referencia en la sección anterior. Todos los Sub-Adjudicatarios están sujetos a atestaciónes o auditorías específicas del proyecto a cargo del USDOL durante el período del acuerdo de cooperación y deben cooperar si son seleccionados para el examen.

USDOL and POA reserves the right to require attestation engagements or project specific audits to supplement the coverage provided by the annual single audits that recipients are required to arrange, which are referenced in the preceding section. All SUB-AWARDEEs, are subject to attestation engagements or project-specific audits at USDOL's expense during the cooperative agreement period and must cooperate if selected for examination.

**ARTICULO 9. Ingresos del Programa**
Los ingresos del programa generados a partir de las actividades cubiertas bajo este acuerdo se utilizarán

**ARTICLE 9. Program Income**

de la siguiente manera: Se agregarán a los fondos comprometidos por POA y el destinatario del programa, y se utilizarán para promover el objetivo del programa elegible.

El Sub-adjudicatario debe poner a disposición de POA una declaración de auditoría cada año.

**ARTICULO 10. Procedimientos de Pago Final y Procedimientos de Terminación**

El informe financiero final del Sub-adjudicatario deberá ser presentado inmediatamente después de la finalización del período de ejecución y el logro de los resultados especificados en este Sub-acuerdo, pero en ningún caso serán entregados después de cuarenta y cinco (45) días. El pago final no se desembolsará hasta que se presenten todos los requisitos y el Gerente de Programa y la oficina de finanzas de POA los aprueben.

Procedimientos de Terminación incluyen:

a. Completar todos los informes y documentos programáticos requeridos según la descripción y los objetivos del programa.;
b. Presentación de todos los informes y documentos financieros requeridos;
c. Lista de inventario final para artículos con un valor justo de mercado actual de USD $100 o más;
d. Plan de disposición para todos los artículos con un valor justo de mercado actual de $5,000 o más;
e. Carta de liquidación del Sub-acuerdo firmada; y
f. Determinar el plan de retención documental aplicable y el tiempo de retención (normalmente tres años después de la remisión del informe final).

El plan de cierre, incluido el cronograma y las actividades relacionadas, se enviará al menos 120 días antes de la fecha de finalización.

A más tardar 90 días antes de la finalización de este Sub-acuerdo, el Sub-adjudicado debe enviar la siguiente información a la POA, de acuerdo con las regulaciones aplicables a los Estándares de Propiedad en 2 CFR 200.310-316:

- Lista de disposición de inventario de propiedad del gobierno para todos los bienes inmuebles, equipo y propiedad intangible comprados con fondos del proyecto. La lista debe incluir el valor justo de mercado actual y la disposición propuesta. POA proporcionará a Sub-adjudicado la plantilla.
- Lista de inventario de suministros, si los suministros no utilizados superan los USD

Program income generated out of the activities covered under this agreement shall be used in the following manner: Added to funds committed by POA and the recipient to the program, and used to further eligible program objective.

Sub-Awardee must make an audit statement available to POA every year.

**ARTICLE 10. Final Payment and Closeout Procedures**

SUB-AWARDEE final financial report shall be submitted promptly following completion of the period of performance and the attainment of results specified under this Sub-agreement, but in no event later than forty-five (45) days. Final payment will not be disbursed until all requirements are submitted and approved by the POA Program Manager and finance office.

Closeout requirements include:

a. Completion of all required programmatic reports and documents per the Program Description and Objectives;
b. Submission of all required Financial Reports and documents;
c. Final inventory list for items with a current fair market-value of USD $100 or more;
d. Disposition Plan for all items with a current fair market value of $5,000 or more;
e. Signed Sub-Agreement close-out letter; and
f. Ensure that Sub-Awardee are aware of the documentation they must maintain and for how long (typically three years after submission of the final report).

The closeout plan, including the schedule and activities related with, will be submitted at least 120 days prior to the end date.

No later than 90 days before completion of this Sub-agreement, the SUB-AWARDEE must submit the following information to POA, consistent with the regulations applicable to Property Standards at 2 CFR 200.310-316:

- Government Property Inventory Disposition List for all real property, equipment, and intangible property purchased with project funds. The list should include current fair market value and the proposed disposition.

5,000 en valor agregado total al momento del cierre.

POA proporcionará instrucciones de disposición final con respecto a la disposición final de cualquier propiedad inmueble y equipo con un valor justo de mercado superior a $5,000. El Sub-adjudicado es responsable de la disposición de todos los demás bienes inmuebles y equipos de la manera que mejor sirva para mantener los objetivos del proyecto.

**ARTICULO 11. Informes y Evaluación**
El Sub-Adjudicatario deberá enviar versiones electrónicas de los entregables o productos descritos en el Anexo D al Gerente del Programa POA en las fechas especificadas en el Anexo.

**ARTICULO 12. Título y Cuidado de la Propiedad del Proyecto**
*Para los efectos del presente artículo, por bienes se entiende el equipamiento, los suministros, los bienes inmuebles y los bienes intangibles, cada uno de ellos definido individualmente a continuación, financiados en virtud de esta subvención o suministrados por POA. Por equipamiento se entienden los bienes personales tangibles no fungibles que tienen una vida útil de más de un año y un costo de adquisición de USD $5,000 o más por unidad. Sin embargo, de conformidad con la política del Sub-Adjudicatario, pueden establecerse límites más bajos.*

El título de todo el equipo adquirido en virtud de este sub-acuerdo será conferido a POA al finalizar la subvención. “Equipo” significa un artículo de propiedad personal tangible y no fungible que tiene una vida útil de más de un año y un costo de adquisición de $5,000 o más. Anualmente, junto con la presentación del informe de desempeño anual, el Sub-adjudicatario deberá presentar un detalle de inventario de todo el equipo comprado bajo la subvención que incluirá una descripción del bien, costo y fecha de adquisición, número de serie, condición y ubicación del artículo, así como cualquier número de inventario utilizado por el Sub-adjudicatario para identificar el artículo. Dentro de los 120 días posteriores a la finalización, el Sub-adjudicatario debe presentar una lista de inventario final junto con una solicitud de disposición para todos los artículos con un valor justo de mercado actual de $5,000 o más. POA revisará dicha solicitud y proporcionará las instrucciones finales de disposición de inventario al Sub-adjudicatario. Todos los informes y solicitudes de inventario deben enviarse al gerente del programa POA.

El Sub-Adjudicatario es responsable del cuidado, el mantenimiento y la seguridad del equipamiento o la propiedad adquirida en virtud de esta Sub-Acuerdo.

POA will provide SUB-AWARDEE with the template.

- Inventory list of supplies, if unused supplies exceed USD 5,000 in total aggregate value at the time of closeout.

POA will provide final disposition instructions regarding the final disposition of any real property and equipment with a fair market value greater than $5,000. The SUB-AWARDEE is responsible for disposal of all other real property and equipment in a way that best serves to sustain the goals of the project.

**ARTICLE 11. Reporting and Evaluation**
Sub-Awardee shall submit electronic versions of the deliverables or outputs outlined in Annex D to the POA Program Manager by the dates specified in the Annex.

**ARTICLE 12. Title to and Care of Project Property**
*For the purposes of this article, property means equipment, supplies, real property, and intangible property, each defined individually below, financed under this Sub-Award or furnished by POA. Equipment means tangible nonexpendable personal property having a useful life of more than one year, and an acquisition cost of $5,000 or more per unit. However, consistent with the Sub-Awardee's policy, lower limits may be established.*

Title to all equipment acquired under this sub-award shall vest with POA upon completion of the grant. “Equipment” means an article of nonexpendable, tangible personal property having a useful life of more than one year and an acquisition cost $5,000 or more. Annually, concurrent with submission of the annual performance report, the Sub-awardee shall submit an inventory detail of all equipment purchased under the grant which shall include a description of the good, acquisition cost and date, serial number, condition, and location of the item as well as any inventory number used by the Sub-awardee to identify the item. Within 120 days of completion, the Sub-awardee must submit a final inventory list along with a disposition request for all items with a current fair market value of $5,000 or more. POA will review such request and provide final inventory dispositions instructions to the Sub-awardee. All inventory reports and requests should be submitted to POA Program Manager.

El Sub-Adjudicatario debe reportar inmediatamente a POA el robo, pérdida o daño de los equipos o bienes financiados por el Sub-Acuerdo.

**ARTICULO 13. Comprensión de Participación**

Las siguientes disposiciones constituyen la participación de POA en las actividades del Sub-adjudicatario para asegurar que se cumplan los requisitos del programa y que se logren los objetivos mutuos del programa.

POA será responsable por:

(a) Aprobación de la planificación de todas las actividades;
(b) Aprobación del plan de trabajo;
(c) Aprobación de personal clave;
(d) Aprobación de esquemas y borradores de informes;
(e) Aprobación de publicaciones impresas o electrónicas;
(f) Aprobación de una redirección programática. En este contexto, la redirección puede ocurrir debido a la interrelación con otras actividades patrocinadas por el gobierno de los EE. UU. U otros donantes y para garantizar la coordinación y la complementariedad, evitar la duplicación de esfuerzos y / o apoyar las consideraciones de política exterior de EE. UU.

**ARTICULO 14. Coordinación de Proyecto**

POA designará el Director del Proyecto para este acuerdo. Esta persona servirá como enlace diario entre POA y el Sub-Adjudicatario. El Director del Proyecto de POA está autorizado para emitir instrucciones técnicas bajo el Sub-acuerdo en nombre de POA. Dichas instrucciones pueden incluir instrucciones para el Sub-adjudicatario que brinden detalles para respaldar la finalización de la Declaración de Trabajo.

El Sub-adjudicatario designará un Coordinador de Seguimiento. Esta persona servirá como enlace diario entre POA, el Sub-Adjudicatario y las Organizaciones Implementadoras.

**ARTICULO 15. Personal Clave**

No hay personal clave del Sub-Adjudicatario incluido en este acuerdo. Los Términos de Referencia específicos del Personal Clave (si corresponde) se incluyen en el Anexo C. La lista de personal clave puede ser enmendada mediante una modificación por escrito a este sub-acuerdo, y aprobación de USDOL (si es necesario), para agregar o eliminar personal según corresponda.

**ARTICULO 16. Cronograma de Implementación Programática, Requisitos e Informes**

The Sub-Awardee is responsible for the care, maintenance, and security of the equipment or property purchased under this Sub-Award. The Sub-Awardee is required to immediately report theft, loss, or damage to Sub-Award funded equipment or property to POA.

**ARTICLE 13. Involvement Understanding**

The following provisions constitute POA's involvement in the Sub-Awardee's activities in order to assure that program requirements are met and that mutual program objectives are achieved.

POA shall be responsible for:

(a) Approval of all activities planning;
(b) Approval of work plan;
(c) Approval of key personnel;
(d) Approval of report outlines and report drafts;
(e) Approval of print or electronic publications; and
(f) Approval for programmatic redirection. In this context, redirection may occur due to interrelationship with other Activities sponsored by the U.S. Government or other donors and to ensure coordination and complementary, avoid duplication of efforts, and/or support U.S. foreign policy considerations.

**ARTICLE14. Project Coordination**

POA will designate the Project Director to serve as the day-to-day liaison between POA and the Sub-Awardee. The POA Project Director is authorized to issue technical directions under the Sub-Award on behalf of POA. Such directions may include instructions to Sub-Awardee that provide details to support the completion of the Statement of Work.

The Sub-Awardee will designate a Follow-On Coordinator. This person will serve as the day-to-day liaison between POA, Sub-Awardee, and the Implementing Organizations.

**ARTICLE15. Key Personnel**

There are no Sub-Awardee key personnel included in this agreement. Key Personnel specific Terms of Reference (if applicable) are included in Annex C. The list of key personnel may be amended by a written modification to this sub-award, and USDOL

El Sub-Adjudicatario es responsable de la supervisión de toda la implementación del Proyecto de acuerdo con el cronograma, los requisitos y los informes. Los programas, requisitos e informes se describen en el anexo D.

**ARTICULO 17. Cambios al Sub-Acuerdo**
Cualquier cambio propuesto al sub-acuerdo se presentará por escrito y será aprobado y ejecutado por las Partes de este sub-acuerdo antes de que pueda comenzar la ejecución del trabajo involucrado en el cambio.

Los términos y condiciones de este Sub-Acuerdo, incluidas todas las disposiciones normativas obligatorias y requeridas aplicables incorporadas, solo podrán ser modificados por escrito y firmados por la parte autorizada en nombre de POA, en el caso de una enmienda unilateral, y tanto por la parte autorizada de POA como por el Sub-Adjudicatario, en el caso de una enmienda bilateral.

**ARTICULO 18. Cesión de Créditos**
El Sub-Adjudicatario deberá obtener la aprobación del Gerente de Programa de POA antes de realizar cualquier cesión relacionada con este sub-acuerdo al personal clave que no sea del Sub-Adjudicatario, incluyendo consultores.

**ARTICULO 19. Demoras**
Siempre que el Sub-Adjudicatario sepa o razonablemente debería saber que cualquier condición real o potencial está retrasando o amenaza con retrasar la ejecución oportuna del trabajo, el Sub-Adjudicatario deberá notificarlo por escrito a POA, incluyendo toda la información relevante al respecto.

**ARTICULO 20. Conflictos de Intereses Organizacionales**

a. El Sub-adjudicatario garantiza que, según el leal saber y entender de los Sub-adjudicatarios, no existen hechos o circunstancias relevantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses organizacional, o que el Sub-adjudicatario ha revelado toda la información relevante.
b. El Sub-Adjudicatario acepta que si se descubre un conflicto de intereses organizacional real o potencial después de la concesión de este Sub-acuerdo, el Sub-Adjudicatario hará una divulgación completa por escrito al Director Financiero (CFO) de POA. La divulgación incluirá una descripción de las acciones que el Sub-Adjudicatario ha tomado o se propone tomar, después de consultar con el Gerente del Programa del Sub-acuerdo de POA, para approval (if necessary), to either add or delete personnel as appropriate.

**ARTICLE 16. Programmatic Implementation Schedule, Requirements and Reports**
The Sub-Awardee is responsible for the oversight of all Project implementation according to the schedule, requirements and reports. The Schedules, Requirements, and Reports are outlined in Annex D.

**ARTICLE 17. Changes to Sub-Agreement**
Any proposed changes to the sub-award will be submitted in writing and will be approved by, and executed by, the parties to this sub-award before performance of work involved in the change may begin.

The terms and conditions of this Sub-Award, including all incorporated Mandatory and Required as Applicable Standard Provisions, may only be modified by in writing, and signed by the authorized party on behalf of POA in the case of a unilateral amendment and by both the authorized POA Party and the Sub-Awardee in the case of a bilateral amendment.

**ARTICLE 18. Assignment of Claims**
The Sub-Awardee shall obtain the approval of POA's Program Manager prior to making any assignment related to this sub grant to non-Sub-Awardee key personnel, including consultants.

**ARTICLE 19. Delays**
Whenever the Sub-Awardee knows or reasonably should know that any actual or potential condition is delaying or threatens to delay the timely performance of the work, the Sub-Awardee shall give POA written notice thereof, including all relevant information with respect thereto.

**ARTICLE 20. Organizational Conflicts of Interest**

a. The Sub-Awardee warrants that, to the best of Sub-Awardees knowledge and belief, there are no relevant facts or circumstances which could give rise to an organizational conflict of interest, or that the Sub-Awardee has disclosed all such relevant information.
b. The Sub-Awardee agrees that if an actual or potential organizational conflict of interest is discovered after the grant of this Sub-agreement that the Sub-Awardee will make a full disclosure in writing to POA's Chief Financial Officer (CFO). Disclosure shall include a description of actions which the

evitar, mitigar o neutralizar el conflicto real o potencial.

c. POA puede rescindir este Sub-acuerdo por conveniencia, en su totalidad o en parte, si considera que dicha rescisión es necesaria para evitar un conflicto de intereses organizacional. Si el Sub-Adjudicatario tenía conocimiento de un posible conflicto de intereses organizacional antes de la concesión o descubrió un conflicto real o potencial después de la concesión y no divulgó o tergiversó información relevante al CFO de POA, POA puede rescindir el Sub-acuerdo por incumplimiento, o usar cualquier otro recurso que pueda permitir la ley o este Subcontrato.

d. El Sub-Adjudicatario acuerda además insertar en cualquier Sub-acuerdo de nivel inferior o acuerdo de consultoría a continuación, disposiciones que se ajustarán sustancialmente al lenguaje de esta cláusula, incluido este párrafo (d).

**ARTICULO 21. Validez y Renuncia**
La invalidez total o parcial de cualquier disposición de este Sub-acuerdo no afectará la validez de otras disposiciones. Una renuncia a un incumplimiento de cualquier disposición de este Sub-acuerdo no constituirá una renuncia a cualquier incumplimiento posterior de esa disposición o un incumplimiento de cualquier otra disposición de este Sub-acuerdo. El hecho de que POA no haga cumplir en cualquier momento o de vez en cuando cualquier disposición de este Sub-acuerdo no se interpretará como una renuncia al mismo.

**ARTICULO 22. Leyes aplicables**
En la medida en que este Sub-acuerdo no se rija por la ley federal y las regulaciones requeridas por la misma, o incorporadas por referencia, este Sub-acuerdo se interpretará e interpretará únicamente de acuerdo con las leyes del Distrito de Columbia.

**ARTICULO 23. Alcance del Sub-acuerdo**
Este Sub-acuerdo, junto con los anexos adjuntos, las modificaciones debidamente ejecutadas y los documentos incorporados expresamente por referencia, representan el acuerdo completo entre las partes y reemplazan todas las declaraciones o acuerdos anteriores escritos u orales. Se puede negociar una extensión de este acuerdo con base en los fondos disponibles y el acuerdo de cada una de las dos partes y la aprobación de USDOL, si es necesario.

**ARTICULO 24. Costos Compartidos (Si aplica)**
a. Durante el período de esta adjudicación, el destinatario acepta gastar una cantidad de fondos de fuentes que no son del gobierno estadounidense especificadas como costo compartido, según lo

Sub-Awardee has taken or proposes to take, after consultation with the POA Sub-agreement Program Manager, to avoid, mitigate, or neutralize the actual or potential conflict.

c. POA may terminate this Sub-agreement for convenience, in whole or in part, if it deems such termination necessary to avoid an organizational conflict of interest. If Sub-Awardee was aware of a potential organizational conflict of interest prior to grant or discovered an actual or potential conflict after grant and did not disclose or misrepresented relevant information to POA's CFO, POA may terminate the Sub-agreement for default, or pursue such other remedies as may be permitted by law or this Sub-agreement.

d. The Sub-Awardee further agrees to insert in any lower-tier Sub-agreement or consultant agreement hereunder, provisions which shall conform substantially to the language of this clause, including this paragraph (d).

**ARTICLE 21. Validity and Waiver**
The invalidity in whole or in part of any provision of this Sub-agreement shall not affect the validity of other provisions. A waiver of a breach of any provision of this Sub-agreement shall not constitute a waiver of any subsequent breach of that provision or a breach of any other provision of this Sub-agreement. The failure of POA to enforce at any time or from time to time any provision of this Sub-agreement shall not be construed as a waiver thereof.

**ARTICLE 22. Applicable Laws**
Insofar as this Sub-agreement is not governed by Federal law and the regulations required thereby, or incorporated by reference, this Sub-agreement shall be construed and interpreted solely in accordance with the laws of the District of Columbia.

**ARTICLE 23. Scope of Sub-agreement**
This Sub-agreement, along with attached exhibits, properly executed modifications, and documents expressly incorporated by reference, represent the entire agreement between the parties and supersede all prior written or oral statements or agreements. An extension of this agreement may be negotiated based on available funding and the agreement of each of the two parties and USDOL approval, if necessary.

dispuesto en el presupuesto del sub-acuerdo. Cualquier restricción de costo compartido contenida en el presupuesto de sub-acuerdo tiene prioridad sobre los términos de esta disposición.

b. La participación en los costos del destinatario en virtud de esta adjudicación puede incluir los costos del proyecto incurridos por el destinatario con sus propios fondos, o los costos del proyecto financiados con efectivo, servicios o propiedades aportadas o donadas al destinatario de otras fuentes que no son del gobierno estadounidense, incluidos los sub-adjudicatarios. No todos los costos compartidos requieren desembolsos en efectivo por parte del destinatario; algunos ejemplos son depreciación y los cargos por uso de edificios y equipos.

c. Las contribuciones de costos compartidos del destinatario, tanto en efectivo como en especie, deben cumplir con todos los siguientes criterios:

1. Son verificables a partir de los registros del destinatario;
2. No se incluyen como contribuciones de costos compartidos para ningún otro programa asistido por el Gobierno de los Estados Unidos (USG);
3. Son necesarios y razonables para el cumplimiento adecuado y eficiente de los objetivos de este premio;
4. Están permitidos bajo la Disposición Estándar, “Costos Admisibles”;
5. No son inadmisibles, según la Disposición Estándar, “Costos Inadmisibles”;
6. No son pagados por el Gobierno de los Estados Unidos en virtud de otra subvención o acuerdo (a menos que la subvención o el acuerdo esté autorizado para ser utilizado para el costo compartido); y
7. Están incluidos en el presupuesto aprobado.

d. Los requisitos de origen, nacionalidad y bienes restringidos de la Disposición Estándar “Reglas de elegibilidad de USDOL para la adquisición de bienes y servicios” no se aplican a los gastos de costos compartidos. El valor de las contribuciones en especie que no son del gobierno estadounidense aplicadas al costo compartido se establece mediante los siguientes procedimientos:

1. Los servicios voluntarios deben ser una parte integral y necesaria de un programa aprobado. Las tarifas para los voluntarios deben ser consistentes con las remuneradas por un trabajo similar en la organización del receptor, o consistentes con las remuneradas por un trabajo similar en el mercado laboral en el que compite el receptor. Los servicios voluntarios proporcionados por otros deben valorarse a la tasa de pago regular del empleado, sin incluir los costos generales, siempre que estos servicios sean de la misma

**ARTICLE 24. Cost Share (If applicable)**

a. During the period of this award, the recipient agrees to spend an amount of funds from non-U.S. Government sources specified as Cost Share, as provided in the award budget. Any Cost Share restrictions contained in the award budget take precedence over the terms of this provision.

b. The recipient’s Cost Share under this award may include project costs incurred by the recipient from its own funds, or project costs financed with cash, services, or property contributed or donated to the recipient from other non-U.S. Government sources, including Sub-awardees. Not all Cost Share requires cash outlays by the recipient; examples are depreciation and use charges for buildings and equipment.

c. The recipient's Cost Share contributions, both cash and in-kind, must meet all of the following criteria:

1. Are verifiable from the recipient's records;
2. Are not included as cost share contributions for any other U.S. Government (USG)-assisted program;
3. Are necessary and reasonable for proper and efficient accomplishment of this award's objectives;
4. Are allowable under the Standard Provision, “Allowable Costs”;
5. Are not unallowable, as per the Standard Provision, “Unallowable Costs”;
6. Are not paid by the USG under another grant or agreement (unless the grant or agreement is authorized to be used for Cost Share); and
7. Are included in the approved budget.

d. The source, nationality, and restricted goods requirements in the Standard Provision “USDOL Eligibility Rules for Procurement of Commodities and Services” do not apply to cost share expenditures. The value of non-U.S. Government in-kind contributions applied to Cost Share is established by the following procedures:

1. Volunteer services must be an integral and necessary part of an approved program. Rates for volunteers must be consistent with those paid for similar work in the recipient's organization, or consistent with those paid for similar work in the labor market in which the recipient competes. Volunteer services

habilidad por la que normalmente se le paga al empleado. En cualquier caso, los beneficios complementarios pagados que sean razonables, permitidos y asignables pueden incluirse en la valoración.

2. El valor tasado de los suministros y equipos donados debe ser razonable y no debe exceder el valor justo de mercado de la propiedad en el momento de la donación.
3. El valor de la propiedad donada debe determinarse de acuerdo con las políticas contables habituales del destinatario con las siguientes calificaciones:
    I. Si el propósito de este premio es ayudar al beneficiario en la adquisición de equipos, edificios o terrenos, el valor total de la propiedad donada puede reclamarse como costo compartido.
    II. Si el propósito de este premio es apoyar actividades que requieran el uso de equipos, edificios o terrenos, normalmente solo se pueden realizar cargos por depreciación o uso de equipos y edificios. Sin embargo, el Oficial de Acuerdos (AO) del Gobierno de los Estados Unidos puede aprobar el cargo del valor total del equipo u otros activos de capital y los cargos justos de alquiler de la tierra.
    III. El valor de los terrenos y edificios donados no debe exceder su valor justo de mercado en el momento de la donación al destinatario, según lo establecido por un tasador independiente.
    IV. El valor del equipo donado no debe exceder el valor justo de mercado del equipo de la misma edad y condición en el momento de la donación.
    V. El valor del espacio donado no debe exceder el valor justo de alquiler de un espacio e instalaciones comparables en un edificio de propiedad privada en la misma localidad, según lo determinado por una investigación de mercado adecuada.
    VI. El valor del equipo prestado no debe exceder su valor justo de alquiler.

e. El destinatario debe proporcionar los registros de respaldo de las contribuciones en especie de terceros.

1. Los servicios voluntarios deben estar documentados y, en la medida de lo posible, respaldados por los mismos métodos utilizados por el destinatario para sus empleados.

furnished by others must be valued at the employee's regular rate of pay, exclusive of overhead costs, provided these services are of the same skill for which the employee is normally paid. In any case, paid fringe benefits that are reasonable, allowable, and allocable may be included in the valuation.

2. The assessed value of donated supplies and equipment must be reasonable and must not exceed the fair market value of the property at the time of the donation.
3. The value of donated property must be determined in accordance with the usual accounting policies of the recipient with the following qualifications:
    I. If the purpose of this award is to assist the recipient in the acquisition of equipment, buildings, or land, the total value of the donated property may be claimed as Cost Share.
    II. If the purpose of this award is to support activities that require the use of equipment, buildings, or land, normally only depreciation or use charges for equipment and buildings may be made. However, the USG Agreement Officer (AO) may approve the charge of the full value of equipment or other capital assets and fair rental charges for land.
    III. The value of donated land and buildings must not exceed its fair market value at the time of donation to the recipient as established by an independent appraiser.
    IV. The value of donated equipment must not exceed the fair market value of equipment of the same age and condition at the time of donation.
    V. The value of donated space must not exceed the fair rental value of comparable space and facilities in a privately owned building in the same locality, as determined by adequate market research.
    VI. The value of loaned equipment must not exceed its fair rental value.

2. Se debe documentar la base para determinar la valoración de servicios personales, material, equipo, edificios y terrenos.

f. Si el beneficiario gasta menos del costo compartido acordado como se especifica en esta adjudicación, el AO puede aplicar la diferencia para reducir la cantidad de fondos de USDOL para el siguiente período de financiación, requerir que el beneficiario reembolse la diferencia a USDOL cuando expire esta adjudicación o se cancela, o reducir la cantidad de costo compartido requerido bajo el acuerdo.

g. En el caso de cualquier rechazo de gastos de los fondos de adjudicación de USDOL, el beneficiario puede sustituir los gastos realizados con fondos provistos de fuentes que no son del gobierno de los Estados Unidos, Siempre que sean elegibles de acuerdo con todas las Disposiciones Estándar de este acuerdo.

**ARTICULO 25. Resolución de Conflictos**
Los conflictos entre cualquiera de los Anexos de este sub-acuerdo se resolverán aplicando el siguiente orden descendente de precedencia:

a. Apropiaciones aplicables
b. Leyes y reglamentos federales aplicables
c. Los términos y condiciones de este Sub-acuerdo, incluidos los Anexos A, B, C, D y E
d. Procedimientos y directrices de gestión más recientes del USDOL (MPG)
e. Anexo F: Disposiciones estándar de POA

**ARTICULO 26. Suspensión**
El Sub-Acuerdo puede suspenderse total o parcialmente, en cualquier momento o de vez en cuando:

1. de mutuo acuerdo;
2. por decisión de POA en respuesta a la terminación, suspensión u otra limitación de USDOL del financiamiento de POA; o
3. por incumplimiento o incumplimiento sustancial del Sub-Adjudicatario de los requisitos del Sub-Acuerdo. En cada caso, se emitirá un aviso por escrito indicando la fecha de vigor de la acción y qué fondos, si los hubiera, estarán disponibles para respaldar los gastos después de dicha fecha.

El Período Correctivo se efectuará mediante notificación por escrito al Sub-Adjudicatario, en la que se identificará la base de la posible terminación, la(s) razón(es), por lo tanto, la fecha de vigor de la acción, una declaración que identifique qué parte (o toda) del resto del Plazo del Sub-Acuerdo o las actividades del programa sujetas a una posible terminación, y los procedimientos y estándares,

e. The recipient must provide supporting records for in-kind contributions from third parties.

1. Volunteer services must be documented and, to the extent feasible, supported by the same methods used by the recipient for its employees.
2. The basis for determining the valuation for personal services, material, equipment, buildings, and land must be documented.

f. If the recipient expends less than the agreed upon Cost Share as specified in this award, the AO may apply the difference to reduce the amount of USDOL funding for the following funding period, require the recipient to refund the difference to USDOL when this award expires or is terminated, or reduce the amount of cost share required under the award.

g. In the event of any disallowance of expenditures from USDOL award funds, the recipient may substitute expenditures made with funds provided from non-U.S. Government sources, provided they are eligible in accordance with all the Standard Provisions of this award.

**ARTICLE 25. Resolution of Conflicts**
Conflicts between any of the Attachments of this sub-award shall be resolved by applying the following descending order of precedence:

a. Applicable appropriations
b. Applicable federal statutes and regulations
c. The terms and conditions of this Sub-Award, including Annexes A, B, C, D, and E
d. Most recent USDOL Management Procedures and Guidelines (MPG)
e. Annex F: POA Standard Provisions

**ARTICLE 26. Suspension**
The Sub-Agreement may be suspended in whole or in part, at any time or from time to time:

1. by mutual agreement;
2. by POA decision in response to USDOL termination, suspension, or other limitation of POA's funding; or
3. for Sub-Awardee's default or substantial non-compliance with the requirements of the Sub-Agreement. In each case, written notice will be issued stating the effective date of the action and what funds, if any, will be available to support expenditures after such date.

The Corrective period shall be effected by written notice to the Sub-Awardee, which notice shall

según corresponda, para los costos de reducción y presentación de las facturas finales. El aviso entrará en vigor en la fecha indicada en el aviso, o en la fecha en que se entregue el aviso al Sub-Adjudicatario, lo que ocurra más tarde.

El Sub-Adjudicatario tendrá treinta (30) días para corregir todos los problemas identificados en el aviso; si no cumple con el plazo, POA puede rescindir el sub-acuerdo en su totalidad o en parte con vigor en dicha fecha.

**ARTICULO 27. Terminación**
Además de los requisitos del Anexo F, las Disposiciones Estándar de POA, el Sub-Adjudicatario también se adherirá a las siguientes disposiciones sobre Terminación y Suspensión:

1. POA puede rescindir unilateralmente este Sub-Acuerdo en cualquier momento, en su totalidad o en parte, por cualquiera de las siguientes razones:
   a. incumplimiento material del Sub-Adjudicatario; o
   b. la insolvencia financiera, la quiebra, la cesión a favor de los acreedores o un estado similar o comparable del Sub-Adjudicatario; o
   c. la terminación o no financiación de todo o parte del Acuerdo Principal; o
   d. Terminación por Conveniencia: cualquiera de las partes puede rescindir esta subvención por conveniencia con treinta (30) días de notificación por escrito a la otra parte.

2. Las Partes podrán acordar mutuamente dar por terminado el Sub-Acuerdo en cualquier momento, en su totalidad o en parte, en los términos y condiciones que se acuerden entre ellas.

3. La rescisión se efectuará mediante notificación por escrito a la Parte rescindida, en la cual se identificará la base de la rescisión, el motivo o los motivos, la fecha de vigor de la acción, una declaración que identifique qué parte (o la totalidad) del resto de se termina el Plazo del Sub-Acuerdo o las actividades del programa, y los procedimientos y estándares, según corresponda, para los costos de eliminación y presentación de facturas finales.

4. La terminación será efectiva en la fecha indicada en el aviso.

5. Si en cualquier momento USDOL determina que la continuación de todo o parte del financiamiento para un programa debe suspenderse o terminarse porque dicha asistencia no sería de interés nacional de los Estados Unidos o violaría una ley aplicable,

identify the basis for possible termination, the reason(s), therefore, the effective date of the action, a statement identifying which part (or all) of the remainder of the Sub-Agreement Term or the program activities subject to possible termination, and procedures and standards, as appropriate, for phasedown costs and submission of final invoices. The notice shall be effective on the date stated in the notice, or the date the notice is delivered to Sub-Awardee, whichever is later.

The Sub-Awardee shall have thirty (30) days to correct all issues as identified in the notice, failing such deadline POA may terminate the Sub-Agreement in whole or part effective on such date.

**ARTICLE 27. Termination**
In addition to the requirements in Annex F, the POA Standard Provisions, the Sub-Awardee shall also adhere to the following provisions on Termination and Suspension:

1. POA may unilaterally terminate this Sub-Agreement at any time, in whole or in part, for either of the following reasons:
   a. material Sub-Awardee's noncompliance; or
   b. the Sub-Awardee's financial insolvency, bankruptcy, assignment in favor of creditors, or similar or comparable status; or
   c. the termination or non-funding of all or part of the Prime Award; or
   d. Termination for Convenience - Either party may terminate this Sub-grant for convenience upon thirty (30) days prior written notice to the other party

2. The Parties may mutually agree to terminate the Sub-Agreement at any time, in whole or in part, upon such terms and conditions as may be agreed between them.

3. Termination shall be effected by written notice to the terminated Party, which notice shall identify the basis for termination, the reason(s) therefore, the effective date of the action, a statement identifying which part (or all) of the remainder of the Sub-Agreement Term or the program activities is terminated, and procedures and standards, as appropriate, for phasedown costs and submission of final invoices.

4. The termination shall be effective on the date stated in the notice.

entonces USDOL puede directamente o a través POA, después de notificar al Sub-Adjudicatario, suspender o rescindir esta adjudicación en su totalidad o en parte y prohibir al Sub-Adjudicatario incurrir en obligaciones adicionales con cargo a este sub-acuerdo que no sean los costos especificados en la notificación de suspensión durante el período de suspensión. Si la situación que ocasionó la suspensión continúa durante 60 días o más, entonces USDOL, directamente o a través POA, puede rescindir este sub-acuerdo mediante notificación por escrito al Sub-Adjudicatario y cancelar la parte de este sub-acuerdo que no se haya comprometido irrevocablemente con terceros.

6. POA y USDOL reservan el derecho de rescindir este sub-acuerdo o tomar otras medidas apropiadas si se determina que el Sub-Adjudicatario o una persona clave del Sub-Adjudicatario ha violado alguna de las Disposiciones Estándar de USDOL.

7. Procedimientos de Terminación y Suspensión. Al recibir y de acuerdo con un aviso de terminación como se especifica anteriormente, el Sub-Adjudicatario tomará medidas inmediatas para minimizar todos los gastos financiados por esta adjudicación. A menos que se indique lo contrario en el aviso de terminación, o según se apruebe caso por caso, POA no estará obligado a reembolsar al Sub-Adjudicatario los gastos incurridos después de la fecha de vigor de la terminación o suspensión. El Sub-Adjudicatario deberá, con la debida consideración a la economía, efectuar una eliminación rápida pero ordenada de las actividades del programa y los esfuerzos de implementación (incluidos, entre otros, los subcontratos y sub-acuerdos de nivel inferior). Sin perjuicio de la rescisión, la obligación de POA de reembolsar los costos de rescisión en virtud de este artículo estará sujeta en todos los aspectos a la financiación de USDOL y, si es necesario, a la aprobación de USDOL.

8. *Recursos por no cumplimiento.* Si un Sub-Adjudicatario no cumple sustancialmente con los términos y condiciones de este Sub-Acuerdo, ya sea que se establezcan en un estatuto federal, regulación, garantía, aplicación o notificación del Sub-Acuerdo, POA puede imponer cualquiera de las siguientes acciones, como apropiado en las circunstancias:

a. Retener temporalmente los pagos en efectivo hasta que el Sub-Adjudicatario corrija la deficiencia o una acción de ejecución más severa por parte de POA;
b. No permitir todo o parte del costo de la actividad o acción que no cumple;
c. Suspender o rescindir total o parcialmente el Sub-Acuerdo actual.;
d. Tomar otros recursos que puedan estar legalmente disponibles;

5. If at any time USDOL determines that continuation of all or part of the funding for a program should be suspended or terminated because such assistance would not be in the national interest of the United States or would be in violation of an applicable law, then USDOL may directly or through POA, following notice to the Sub-Awardee, suspend or terminate this award in whole or part and prohibit the Sub-Awardee from incurring additional obligations chargeable to this award other than those costs specified in the notice of suspension during the period of suspension. If the situation causing the suspension continues for 60 days or more, then USDOL, directly or through POA, may terminate this award on written notice to the Sub-Awardee and cancel that portion of this award which has not been irrevocably committed to third parties.

6. POA and USDOL reserve the right to terminate this Sub-Award or take other appropriate measures if the Sub-Awardee or a key individual of the Sub-Awardee is found to have violated any of USDOL's Standard Provisions.

7. Termination and Suspension Procedures. Upon receipt of and in accordance with a termination notice as specified above, the Sub-Awardee shall take immediate action to minimize all expenditures financed by this award. Unless otherwise stated in the termination notice, or as otherwise approved on a case by case basis, POA shall not be obligated to reimburse the Sub-Awardee for any expenses incurred after the termination or suspension effective date. The Sub-Awardee shall, with due regard to economy, effect an expeditious but orderly phasedown of program activities and implementation efforts (including, without limitation, subcontracts and lower-tier sub-awards). Notwithstanding termination, POA's obligation to reimburse termination costs under this article shall in all respects be subject to USDOL funding and, if required, USDOL approval.

8. *Remedies for Noncompliance.* If a Sub-Awardee materially fails to comply with the terms and conditions of this Sub-Agreement, whether stated in a Federal statute, regulation, assurance, application, or notice of Sub-Agreement, POA may impose any of the following actions, as appropriate in the circumstances:

a. Temporarily withhold cash payments pending correction of the deficiency by the Sub-Awardee or more severe enforcement action by POA;
b. Disallow all or part of the cost of the activity or action not in compliance;

9. *Efectos de la suspensión y la rescisión*. Los costos de las obligaciones incurridas durante una suspensión o después de la terminación del Sub-Acuerdo no son admisibles a menos que POA le autorice expresamente en el aviso de suspensión o terminación o posteriormente. Otros costos durante la suspensión o después de la terminación que sean necesarios y no razonablemente evitables son permitidos si:

a. Los costos resultan de las obligaciones en las que se incurrió adecuadamente antes de la fecha de vigor de la suspensión o terminación, no se anticipan a la misma y, en el caso de una terminación, no son cancelables, y los costos serían admisibles si el Sub-Acuerdo fuera no suspendido o expirado normalmente al final del período de financiación en el que la terminación surte efecto.

**ARTICULO 28. Provisiones Generales**
En la medida que sea aplicable al presente de acuerdo con las regulaciones de USDOL que rigen el acuerdo principal de POA, las Disposiciones Estándar de POA (Anexo F) se incorporan en este Sub-acuerdo por esta referencia con la misma fuerza y efecto que se establece en longitud aquí.

Las partes han hecho que este Sub-acuerdo sea debidamente firmado y ejecutado efectivo en la fecha arriba escrita.

**ARTICULO 29. Autorización Previa de Gastos**
Autorización previa de POA por escrito se requiere para:

- Consultorías, contratos, y órdenes de compra superiores a USD $10.000
- Compra de equipos superiores a USD $5.000 (costo unitario de cada equipo)

Si el Sub-Adjudicatario no solicita autorización previa los costos serán desaprobados y no se reembolsarán al Sub-Adjudicatario.

Para solicitar autorización previa, el Sub-Adjudicatario enviará la solicitud por escrito incluyendo lo siguiente:

- Paquete de adquisición completo de acuerdo con las políticas de adquisición del Sub-Adjudicatario y cumplimiento con los estándares de adquisición de USDOL.

Si el paquete de adquisición no está completo, o no está en cumplimiento con la política de USDOL,

c. Wholly or partly suspend or terminate the current Sub-Agreement;
d. Take other remedies that may be legally available;

9. *Effects of suspension and termination*. Costs of obligations incurred during a suspension or after termination of the Sub-Agreement are not allowable unless POA expressly authorizes them in the notice of suspension or termination or subsequently. Other costs during suspension or after termination which are necessary and not reasonably avoidable are allowable if:

a. The costs result from obligations which were properly incurred before the effective date of suspension or termination, are not in anticipation of it, and in the case of a termination, are non-cancelable, and the costs would be allowable if the Sub-Agreement were not suspended or expired normally at the end of the funding period in which the termination takes effect.

**ARTICLE 28. General Provisions**
To the extent applicable hereto in accordance with the regulations of USDOL governing POA's prime agreement, POA Standard Provisions (Annex F) are incorporated in this Sub-agreement by this reference with the same force and effect as though set forth at length herein.

The parties hereto have caused this Sub-agreement to be duly signed and executed effective the date above written.

**ARTICLE 29. Prior Approval of Expenses**
Prior written approval from POA is required for the following items:

- All consultancies, contracts, and purchase orders over 10,000 USD
- Equipment purchases over 5,000 USD (unitary cost per equipment)

If prior written approval is not received by the Sub-Awardee, the costs will be disallowed and not reimbursed to the Sub-Awardee.

To request prior approval, Sub-Awardee will submit the written request including the following:

- Full procurement package in accordance with Sub-Awardee procurement policy and

POA negará la solicitud hasta que todo documento requerido podrá ser proveído.

**ARTICULO 30. Coordinación y supervisión del proyecto**
POA ha designado a los siguientes como administradores del programa y puntos de contacto para este acuerdo. Este equipo servirá como enlace diario entre POA y el Sub-Adjudicatario.

Dirija la notificación por escrito a:
Carmen S. Peña
POA
1424 K Street NW, Suite 700
Washington, DC 20005

Para asuntos relacionados con el Sub-Acuerdo:
Ingrid Ceballos
Directora de Proyecto
Teléfono: 202.628.3300
Correo electrónico: iceballos@partners.net

Para asumtps relacionados con el proyectos (incluyendo asuntos relacionados con Monitoreo y Evalucacion:
Ingrid Ceballos
Directora de Proyecto
Teléfono: 202.628.3300
Correo electrónico:iceballos@partners.net

**ARTICULO 31. Servicios y Equipos de Telecomunicaciones**
Se le prohíbe al Sub-Adjudicatario procurar o utilizar equipos o servicios de telecomunicaciones o vigilancia de Huawei Technologies Company or ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, Dahua Technology Company o cualquier subsidiario o afiliado de estas compañías con fondos del Sub-Acuerdo. Además, POA se reserva el derecho de prohibir equipos o servicios de entidades no mencionados anteriormente. Cualquier gasto para servicios y equipos de telecomunicaciones prohibidos serán desaprobados y la responsabilidad del Sub-Adjudicatario.

**ARTÍCULO 32. Reconocimiento y descargo de responsabilidad del USDOL y uso del sello del USDOL**
Al emitir declaraciones, comunicados de prensa, solicitudes de propuestas, solicitudes de licitación y otros documentos que describen proyectos o programas financiados en su totalidad o en parte con fondos del USDOL, el Sub-Adjudicatario debe incluir el siguiente reconocimiento:

compliance with USDOL procurement standards.

If the procurement package is not complete, or not in accordance with USDOL, then POA will deny the request until the proper supporting documentation can be provided.

**ARTICLE 30. Project Coordination and Supervision**
POA has designed the following as the Program Managers and points of contact for this Sub-Award. This team will serve as the day-to-day liaison between POA and the Sub-Awardee.

Address written notice to:
Carmen S. Peña
POA
1424 K Street NW, Suite 700
Washington, DC 20005

For Sub-Award-related matters:
Ingrid Ceballos
Project Director
Phone: 202.628.3300
Email: iceballos@partners.net

For programmatic (including Monitoring and Evaluation)-related matters:

Ingrid Ceballos
Project Director
Phone:202.628.3300
Email: iceballos@partners.net

**ARTICLE 31. Telecommunications Services and Equipment**
The Sub-Awardee is prohibited from procuring or using video surveillance and telecommunications equipment or services sold by Huawei Technologies Company or ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, Dahua Technology Company or any subsidiary or affiliate of such entities with funds from the Sub-Award. POA also reserves the right to prohibit equipment and services from companies not indicated above. Any costs for prohibited telecommunications services and equipment will be disallowed and the responsibility of the Sub-Awardee.

**ARTICLE 32. USDOL Acknowledgement and Disclaimer, and Use of the USDOL Seal**
When issuing statements, press releases, requests for proposals, bid solicitations and other documents describing projects or programs funded in whole or

*Los fondos son provistos por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-35868-21-75-K. El XX porcentaje del costo total del proyecto o programa se financia con fondos federales, por un total de XX dólares.*

Los proyectos financiados bajo un acuerdo de cooperación general podrían incluir montos de proyectos individuales en lugar del monto total del acuerdo general. En general, los reconocimientos para un proyecto global deben hacer referencia al monto total del acuerdo general, mientras que los reconocimientos para proyectos de países particulares deben hacer referencia a los montos del proyecto del país.

El Sub-Adjudicatario también debe indicar claramente el porcentaje y el monto en dólares de los costos totales del proyecto o programa que serán financiados por fuentes no gubernamentales, a menos que sea claramente deducible de la declaración anterior.

Además, el Sub-Adjudicatario debe incluir un descargo de responsabilidad en las publicaciones, informes y otros materiales que han sido financiados directamente por USDOL y que se producen, editan y publican para su distribución más allá del destinatario y USDOL (es decir, a otros donantes, organizaciones, o el público en general) de la siguiente manera:

*Este material no refleja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo del gobierno de los Estados Unidos.*

Si existe alguna razón que le impida al Sub-Adjudicatario incluir el reconocimiento o la exención de responsabilidad del USDOL en las publicaciones, informes u otros materiales enumerados anteriormente, el destinatario debe discutir el tema con el POA antes de la publicación para obtener la orientación adecuada del Oficial del Acuerdo sobre el asunto.

Sujeto a la aprobación previa del POA y el USDOL, el Sub-Adjudicatario puede aplicar el sello del USDOL al material financiado por el USDOL preparado para su distribución, incluidos carteles, videos, folletos, documentos de investigación, informes de encuestas nacionales, evaluaciones de impacto, informes de mejores prácticas y otras publicaciones de todo el mundo. El Sub-Adjudicatario debe consultar con el POA con suficiente anticipación sobre si el sello se puede usar

in part with USDOL funds, the Sub-Awardee must include the following acknowledgement:

*Funding is provided by the United States Department of Labor under cooperative agreement number IL-35868-21-75-K. XX percentage of the total costs of the project or program is financed with federal funds, for a total of XX dollars.*

Projects funded under an umbrella cooperative agreement could include individual project amounts in lieu of the total umbrella agreement amount. Generally, acknowledgements for a global project should reference the full umbrella agreement amount, while acknowledgements for particular country projects should reference the country project amounts.

The Sub-Awardee must also clearly state the percentage and dollar amount of the total costs of the project or program that will be financed by non-governmental sources unless it is clearly inferable from the statement above.

In addition, the Sub-Awardee is required to include a disclaimer in publications, reports, and other materials that have been directly funded by USDOL and that are produced, edited and published for distribution beyond the recipient and USDOL (i.e., to other donors, organizations, or the general public) as follows:

*This material does not necessarily reflect the views or policies of the United States Department of Labor, nor does mention of trade names, commercial products, or organizations imply endorsement by the United States Government.*

If there are any reasons preventing the Sub-Awardee from including the USDOL acknowledgment or disclaimer in the publications, reports, or other materials listed above, the recipient must discuss the issue with the POA prior to publication to obtain appropriate guidance from the Grant Officer on the matter.

Subject to prior POA and USDOL approval, the Sub-Awardee may apply the USDOL seal to USDOL-funded material prepared for distribution, including posters, videos, pamphlets, research documents, national survey reports, impact evaluations, best

en cualquiera de esos artículos antes del borrador final o la presentación final para su distribución. POA obtendrá el permiso por escrito de USDOL antes de colocar el sello de USDOL en cualquier artículo.

**ARTÍCULO 33. Financiamiento Restricciones y / u otras condiciones del Acuerdo**

Se aplican las siguientes restricciones de financiamiento y / u otras condiciones del acuerdo a menos que se obtenga una aprobación previa por escrito:

- Los fondos del acuerdo no deben duplicar las actividades de gobiernos extranjeros existentes ni sustituir actividades por las cuales dichos gobiernos ya han asumido la responsabilidad. Todos los fondos del acuerdo presupuestados para apoyar las actividades de los gobiernos del país anfitrión durante la vigencia de la subvención requieren la aprobación previa del USDOL de acuerdo con las MPG.
- POA discutirá con ILAB / OTLA cualquier compromiso sindical que se esté considerando para este proyecto. Tanto la POA como el USDOL deben proporcionar aprobación previa antes de que el Sub-Adjudicatario tenga algún compromiso sindical.

**FIN DEL CRONOGRAMA DEL SUB-ACUERDO**

practices reports, and other publications of global interest. The Sub-Awardee must consult with the POA with sufficient advanced notice on whether the seal may be used on any such items prior to final draft or final presentation for distribution. POA will obtain USDOL written permission before placing the USDOL seal on any item.

**ARTICLE 33. Funding Restrictions and/or other Conditions of Award**

The following funding restrictions and/or other conditions of award apply unless prior written approval is received:

- Award funds must not duplicate existing foreign government activities or substitute for activities for which such governments have already assumed responsibility. Any award funds budgeted to support activities by host country governments during the life of the award require USDOL prior approval in accordance with the MPG.
- POA will discuss with ILAB/OTLA any union engagement that is being considered for this project. Prior approval must be provided by both POA and USDOL before the Sub-Awardee has any union engagement.

**END OF THE SUB-AWARD SCHEDULE**

## ANEXO A: DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA

## ANNEX A: PROGRAM DESCRIPTION AND OBJECTIVES

## ANNEX A: PROGRAM DESCRIPTION AND OBJECTIVES

Mexico Awareness Raising Project
Partners of the Americas and el Comité Fronterizo de Obreros y Obreras
Scope of Work

Partners of the Americas (POA) presents the Mexico Awareness Raising Project (the project), a project to increase workers', employers', and union leaders' understanding of new Mexican labor systems and strengthen the capacity of institutions that monitor labor rights an implement the reform. The project aims to achieve this goal through the following objectives: increase workers', employers', and union leaders' understanding of how to use Mexico's new labor systems to protect rights; and strengthen the capacity of *Secretaria de Trabajo y Prevision Social* (Ministry of Labor and Social Welfare) personnel at the federal and state level and those who make up key institutions to carry out outreach activities on labor rights and the implementation of labor reforms to target audiences.

**Comité Fronterizo de Obreros y Obreras (CFO)** will work as a sub awardee to implement diverse project activities. As part of the project activities, CFO will develop and maintain solid relationships with key civil society, union, and employee actors who will participate in the implementation of the project.

As a key civil society actor, CFO will contribute to education and to the efforts of the project by expanding their reach an accessibility to a wider audience of workers, employers, and union leaders and applying their methods to include a gendered, women-focused perspective in Objective 1.

The activities below are designed to complement existing initiatives. Activities will be supervised by a project coordinator and supported by the project specialist, taking into account sustainability

**Objective 1: Increase understanding of workers, employers, and union leaders of how to use new labor systems in Mexico to protect labor rights and address labor conflicts in an effective manner.**

**MTO 1.1: Improve understanding of labor reform by workers and labor rights organizations**

**STO 1.1.1: Expanded learning about reform among workers and union leaders through educational programming**

*Social media campaign for workers and the general public*

- CFO will participate in annual trainings and quarterly coordination meetings, which may be virtual or in-person, with leaders of Centro de los Derechos del Migrante (CDM) about strategy development for social networks and the creation of content for CFO's social media and website.
- CFO will update their website to include detailed information about the project with the technical support of POA and their implementing partners.
- CFO will share information with the project about social media activities related to the project, including the number of posts made and the statistics for each post ("likes," reach, "shares," page views, and interactions).
- CFO will coordinate with social media and communication personnel from POA and with project partner CDM to create content for social media campaigns, including agendas, invitations, infographics, "know your rights" cards, posters, and materials about how to file complaints about labor rights violations.

*Forums for the public, workers, and union leaders*

- CFO will collaborate with POA and the project's partner unions (ex. Frente Autentico del Trabajo) to participate as speakers in at least six public forums, which can be virtual or in-person, on the relevant aspects of the labor reform, aimed at employees and union leaders, in Coahuila, Chihuahua and Tamaulipas.
- CFO will participate in the public forums as speakers, participants, and logistical support.
- CFO will organize press conferences prior to the event, in coordination with the project's partner unions.
- CFO will ensure the attendance of at least 10 promoters when the activities are virtual or carried out in the cities where they work.

*Educational Workshops for workers and union leaders*

- CFO will complete 234 trainings with 3,900 workers and union leaders in three states
- CFO will expand its *training of trainers GEMA* program, which develops leadership skills among factory workers with a focus on Gender-Based Violence (GBV) at work, to four new generations of 25 working women from three states.
- CFO will train 100 women as promoters.
- CFO will promote 250 two-hour workshops, facilitated by the promoters.
- The promoters will train 1,000 workers in the trainings.
- CFO will include 12 local human rights advocates to participate in the establishment and maintenance of educational programs for workers.

*Trainings for Union Leaders*

- CFO will collaborate with the gender union commissions of the project's partner unions in the inclusion of gendered perspectives and gender-differentiated programming in the training agenda for union leaders.
- CFO will adapt four GEMA educational models and one mixed (disaggregated by issue) for the union leader training.

**MTO 1.2: Employers using best practices to accept new processes of the labor reform**

**STO 1.2.1: Improve dialogue and exchange of best practices about the processes of the reform between business associations and employers**

*Exchange of best practices related to the labor reform*

- CFO will collaborate with POA and project partners in the development of materials related to labor reform. CFO will include topics related to authority structures in the workplace that contribute to GBV, proven solutions that resolve and remedy cases of sexual violence and harassment at work, and concerns of women workers with the implementation of gender protocols.
- CFO will share with POA and project partners successful methods such as *Dialogue Committees* to prevent GBV at work and the implementation of gender protocols in the workplace.
- CFO will participate as speakers in the exchanges of best practices.

*Other technical responsibilities:*

- CFO will support other project activities as appropriate and coordinate, as necessary, with other project implementing partners and key stakeholders to ensure a team approach in implementing the proposed project strategy.
- CFO will submit their reports on the last business day of March and the last business day of September, as input for the project's Semi-Annual Technical Progress Report, according to the format provided by POA.
- CFO will participate in virtual and in-person meetings with key stakeholders
- CFO will be responsible for collecting and providing accurate data for project monitoring, as per the Monitoring and Evaluation Plan (attached) and USDOL requirements.
- participate in intermediate and final external evaluations and audits, as required by POA and / or USDOL.
- CFO will submit a detailed work plan upon signing this Sub-Agreement. The detailed work plan must be approved by POA within 30 days after signing the scope of work.

*Sustainability and Risk Mitigation Strategy*

POA places great emphasis on sustainability and risk mitigation which are detailed in a sustainability strategy. For each project long-term objective, the project has identified high-probability / high-impact risks to sustainability and a mitigation strategy for each of these. For objective 1, on increasing understanding of the reform, we identified several risks, including lack of access to digital technology, resistance of employers and corporatist unions to reforms, potential retaliation against workers, and the potential that non-independent unions may intentionally communicate misinformation on labor reform issues to workers. For objective 2, on building the capacity of the federal and state level STPS staff and constituents from key institutions, risks identified included issues related to steep budget reductions, human resource capacity constraints and staff turnover, as well as the potential that key government institutions may not coordinate as expected. CDM will ensure sustainability of project activities as outlined in the project's sustainability strategy.

*Other administrative responsibilities:*

1. *Finance policies and procedures (including internal controls and segregation of duties)* – CFO will need to develop a full accounting/finance policies and procedures manual including detailed description of who will be responsible for completing and reviewing/approving each procedure. Policy should accurately demonstrate how USG funds will be responsibly managed. POA will review and approve the policy.
    a) Due date: Prior to signing the subaward.

2. *Documentation of personnel time* – CFO will need to implement a method for documenting personnel time on the Mexico Awareness Raising Project in accordance with 2 CFR 200.430(i). POA recommends either timesheets or time and effort statements. Additionally, a method for tracking benefits accruals (vacation/annual leave, sick leave, etc.).
    a) Due date: Prior to signing the subaward.

3. *Create an anti-discrimination policy to comply with the USG requirements*. POA will review and approve the policy.
    a) Due date: Prior to signing the subaward.

4. *Create a conflict-of-interest policy to comply with the USG requirements* – CFO will need to ensure that all employees and consultants for the project signed a conflict-of-interest

statement annually. POA will receive copies of all conflict-of-interest statements. POA will review and approve the policy.

a) Due date: Prior to signing the subaward.

5. *Create an anti-sexual harassment policy to comply with the USG requirements*. POA will review and approve the policy.
   a) Due date: Prior to signing the subaward.

6. *Create a policy to comply with the USG requirements on suspension and debarment*. POA will review and approve the policy.
   a) Due date: Prior to signing the subaward.

7. *Travel policy will need to include compliance with the Fly America Act.* POA will review and approve the policy.
   a) Due date: Prior to signing the subaward.

8. *Create a Procurement Policy including sole source justification*. Procurement policy and sole source procurement must be in compliance with 2 CFR 200.320. POA will review and approve the policy.
   a) Due date: Prior to signing the subaward.

9. *Electronic Project Records* – All program files and financial documents will need to be stored electronically.
   a) Due date: Contract start date.

10. *Open a separate bank account for project funds.*
    a) Due date: Within 15 days of the start date of the subaward.

11. *Create an Human Resource Policy/Employee Handbook* – CFO will need to develop a human resource policy that clearly addresses the following at a minimum: conflict of interest policy, whistleblower policy (including reporting and anti-retaliation), anti-discrimination policy, anti-harassment policy (including reporting and anti-retaliation), confidentially policy, policy on recruitment and hiring & termination, policy on disciplinary action, payroll and benefits offered, record keeping of time, performance evaluations, and salary adjustments. POA will review and approve the policy.
    a) Due date: Prior to hiring first employee for the project.

12. *Create a Record Retention Policy*. POA will review and approve the policy.
    a) Due date: Within 60 days of the start date of the subaward.

13. *Create a Capitalization and Depreciation Policy*. POA will review and approve the policy.
    a) Due date: Within 60 days of the start date of the subaward.

14. *Create an Inventory Management Policy*. – CFO will need to create an inventory recording and reconciliation policy. The policy will also need to address labeling and marking of project funded items. POA will review and approve the policy.
    a) Due date: Within 90 days of the start date of the subaward.

15. *Create a Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) Policy*. POA will review and approve the policy.
    a) Due date: Within 90 days of the start date of the subaward.

16. *Program staff will need to complete training on compliance with 2 CFR 200 with POA or outside training service*.
    a) Due date: Within 90 days of the start date of the subaward.

17. *Create Safety and Security Plan on file with up-to-date emergency contact information* – POA will receive a copy only.
    a) Due date: Within 120 days of the start date of the subaward.

**Proyecto de Sensibilización en México**
**Partners of the Americas y el Comité Fronterizo de Obreras y Obreros (CFO)**
**Alcance de Trabajo**

Partners of the Americas (POA) presenta el Proyecto de Sensibilización en México (el proyecto), un proyecto para aumentar la comprensión por parte de las y los trabajadores, empleadores y líderes sindicales sobre los nuevos sistemas laborales de México y fortalecer la capacidad de las instituciones que monitorean los derechos laborales y la implementación de la reforma. El proyecto apunta a alcanzar esta meta a través de los siguientes objetivos: aumentar la comprensión por parte de las y los trabajadores, empleadores y líderes sindicales sobre cómo utilizar los nuevos sistemas laborales de México para proteger los derechos la orales; y fortalecer la capacidad del personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel federal y estatal y quienes integran las instituciones clave para llevar a cabo actividades de divulgación sobre los derechos laborales y la implementación de reformas laborales entre las audiencias objetivo.

**Comité Fronterizo de Obreras y Obreros (CFO)** trabajará como adjudicario para implementar diversas actividades del proyecto. Como parte de las actividades del proyecto, el CFO desarrollará y mantendrá relaciones sólidas con actores clave de la sociedad civil, sindicatos y trabajadoras/es que participarán en la implementación de este proyecto.

Como actor clave de la sociedad civil, el CFO contribuirá a la educación y a los esfuerzos del proyecto ampliando el alcance y la accesibilidad a un público más extenso de trabajadores, empleadores y líderes sindicales y aplicando sus métodos para incluir perspectiva de género y centrada en las mujeres en el Objetivo 1.

Las actividades a continuación están diseñadas para complementar las iniciativas existentes. Las actividades serán supervisadas por un coordinador de proyectos y respaldadas por la especialista del proyecto, teniendo en cuenta la sostenibilidad.

**Objetivo 1: Aumentar la comprensión de las y los trabajadores, empleadores y líderes sindicales sobre cómo utilizar los nuevos sistemas laborales de México para proteger los derechos laborales y abordar de manera efectiva los conflictos laborales.**

**MTO 1.1: Mejor comprensión de la reforma laboral por parte de las y los trabajadores y las organizaciones de derechos laborales**

**STO 1.1.1: Aprendizaje ampliado sobre la reforma entre trabajadores y líderes sindicales a través de programación educativa**

***Campaña de redes sociales para trabajadores y público en general***

- El CFO participará en las capacitaciones anuales y en las reuniones de coordinación trimestrales, que podrán ser virtuales o presenciales, lideradas por el Centro de Derechos del Migrante (CDM), sobre el desarrollo de estrategias de redes sociales y producción de contenido para las redes sociales y sitios web del CFO.
- El CFO actualizará su sitio web para incluir información detallada sobre el proyecto con el apoyo técnico de POA y sus socios implementadores.

- El CFO compartirá información con el proyecto sobre sus actividades de redes sociales relacionadas con el proyecto, incluyendo el número de publicaciones realizadas y las estadísticas de cada publicación ("me gusta", alcance, "compartir", visitas a la página e interacciones).
- El CFO se coordinará con el personal de comunicación social de POA y con el socio del proyecto CDM para crear contenido para campañas de redes sociales, incluyendo agendas, invitaciones, infografías, tarjetas "Conoce tus derechos", carteles y materiales sobre cómo presentar quejas sobre violaciones de derechos laborales.
-

*Foros para el público, trabajadores y dirigentes sindicales*

- El CFO colaborará con POA y los sindicatos socios del proyecto (ej. Frente Auténtico del Trabajo), para participar como ponentes en al menos seis foros públicos, que pueden ser virtuales o presenciales, sobre los aspectos relevantes de la reforma laboral, dirigidos a empleados y líderes sindicales, en Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas.
- El CFO participará en los foros públicos. Su participación puede ser como ponente, participante y apoyo logístico.
- El CFO organizará conferencias de prensa previas al evento, en coordinación con los sindicatos socios del proyecto.
- El CFO asegurará la asistencia de por lo menos 10 promotoras cuando las actividades sean virtuales o se realizan en las ciudades donde trabajan.

*Talleres educativos para trabajadores y dirigentes sindicales*

- El CFO realizará 234 capacitaciones para 3.900 trabajadores y dirigentes sindicales en 3 estados.
- El CFO ampliará su programa *capacitar a capacitadoras GEMA*, que desarrolla habilidades de liderazgo entre trabajadoras de maquiladoras con un enfoque en la Violencia Basada en Género (VBG) en el trabajo, a 4 nuevas generaciones de 25 mujeres trabajadoras de 3 estados.
- El CFO capacitará a 100 mujeres como promotoras.
- El CFO impulsará la realización de 250 talleres de 2 horas, facilitados por las promotoras.
- Las promotoras capacitarán a 1.000 trabajadoras/es en los talleres.
- El CFO involucrará a 12 defensoras/es locales para que participen en el establecimiento y mantenimiento de programas educativos para trabajadoras/es.

*Capacitación para líderes sindicales*

- El CFO colaborará con las comisiones sindicales de género de los sindicatos socios del proyecto en la inclusión de perspectivas de género y programación diferenciada por género en la agenda de capacitación para líderes sindicales.
- EL CFO adaptará 4 módulos educativos de GEMA uno 1 Mixto. (desagregado por tema) para la capacitación dirigida a líderes sindicales

**MTO 1.2: Empleadores aplican las mejores prácticas para acceder a nuevos procesos de reforma laboral**

**STO 1.2.1: Mejor diálogo e intercambio de mejores prácticas sobre procesos de reforma entre asociaciones empresariales y empleadores**

*Intercambio de buenas prácticas relacionadas con la reforma laboral*

- El CFO colaborará con POA y los socios del proyecto en el desarrollo de materiales relacionados a la reforma laboral. El CFO incluirá temas relacionados a estructuras de autoridad en el lugar de trabajo que contribuyan a la VBG, soluciones comprobadas que resuelvan y remedien casos de violencia sexual y acoso en el trabajo, y preocupaciones de las trabajadoras con la implementación de protocolos de género.
- El CFO compartirá a POA y a los socios del proyecto sobre métodos exitosos como los *Comités de Diálogo* para prevenir la VBG en el trabajo y la implementación de los protocolos de género en el lugar de trabajo.
- El CFO participará como ponentes en los intercambios de buenas prácticas.

*Otras tareas técnicas:*

- El CFO apoyará otras actividades del proyecto según corresponda y coordinará, según sea necesario, con otros socios implementadores del proyecto y partes interesadas clave para asegurar un enfoque de equipo en la implementación de la estrategia propuesta del proyecto.
- El CFO entregará sus reportes el último día hábil de marzo y el último día hábil de septiembre, como insumo para el Informe de Progreso Técnico Semestral para el proyecto, según el formato proporcionado por POA.
- El CFO participará en reuniones virtuales y en persona con las partes interesadas clave.
- El CFO será responsable de recopilar y proporcionar datos precisos para el seguimiento del proyecto, según el Plan de Monitoreo y Evaluación (adjunto) y los requisitos del USDOL.
- El CFO participará en evaluaciones externas intermedias y finales, y auditorías, según lo requiera el POA y / o USDOL.
- El CFO presentará un plan de trabajo detallado al firmar este Sub-Acuerdo. El plan de trabajo detallado debe ser aprobado por POA, durante los 30 días después de la firma del alcance de trabajo.

*Estrategia de sostenibilidad y mitigación de riesgo*

POA pone gran énfasis en la sostenibilidad y la mitigación de riesgos que se detallan en una estrategia de sostenibilidad. Para cada objetivo a largo plazo del proyecto, el proyecto ha identificado riesgos de alta probabilidad / alto impacto para la sostenibilidad y una estrategia de mitigación para cada uno de ellos. Para el objetivo 1, aumentar la comprensión de la reforma, identificamos varios riesgos, incluida la falta de acceso a la tecnología digital, la resistencia de los empleadores y los sindicatos corporativistas a las reformas, las posibles represalias contra los trabajadores y la posibilidad de que los sindicatos no independientes comuniquen intencionalmente información errónea sobre cuestiones de reforma laboral a los trabajadores. Para el objetivo 2, sobre el desarrollo de la capacidad del personal de STPS a nivel federal y estatal y los electores de las instituciones clave, los riesgos identificados incluyeron problemas relacionados con reducciones drásticas del presupuesto, limitaciones de capacidad de recursos humanos y rotación de personal, así como el potencial de que las instituciones gubernamentales clave no coordinar como se

esperaba. CDM asegurará la sostenibilidad de las actividades del proyecto como se describe en la estrategia de sostenibilidad del proyecto.

*Otras tareas administrativas*

1. *Políticas y procedimientos de finanzas (incluyendo controles internos y segregación de responsabilidades)* – CFO necesitará elaborar un manual completo de políticas y procedimientos contables/financieros incluyendo una descripción detallada de quién será responsable de completar y revisar/aprobar cada procedimiento. Las políticas deben demostrar con exactitud cómo se gestionarán responsablemente los fondos del gobierno de los EE. UU. POA revisará y aprobará la política.
    a. Fecha límite: Antes de firmar el sub-acuerdo.

2. *Documentación de tiempo de personal* – CFO necesitará implementar un método para documentar el tiempo del personal en el Proyecto de Mexico Awareness Raising de acuerdo con el 2 CFR 200.430 (ii). POA recomienda hojas de tiempo o declaraciones de tiempo y esfuerzo. Además, un método de seguimiento de la acumulación de beneficios (vacaciones/permisos anuales, licencia de enfermedad, etc.)
    a. Fecha Límite: Antes de firmar el sub-acuerdo.

3. *Crear una política contra la discriminación para cumplir con los requisitos del gobierno de los EE. UU.* POA revisará y aprobará la política.
    a. Fecha límite: Antes de firmar el sub-acuerdo.

4. *Crear una política de conflictos de intereses para cumplir con los requisitos del gobierno de los EE. UU.* CFO necesitará asegurarse de que todos los empleados y consultores del proyecto firmen anualmente una declaración de conflictos de intereses. POA recibirá copias de todas las declaraciones de conflictos de intereses. POA revisará y aprobará la política.
    a. Fecha límite: Antes de firmar el sub-acuerdo.

5. *Crear una política contra el acoso sexual para cumplir con los requisitos del gobierno de los EE. UU.* POA revisará y aprobará la política.
    a. Fecha límite: Antes de firmar el sub-acuerdo.

6. *Crear una política para cumplir con los requisitos del gobierno de los EE. UU. en materia de suspensión e inhabilitación*. POA revisará y aprobará la política.
    a. Fecha límite: Antes de firmar el sub-acuerdo.

7. *Crear una política de viajes que cumple con la ley Fly America.* POA revisará y aprobará la política.
    a. Fecha límite: Antes de firmar el sub-acuerdo.

8. *Crear una política de adquisiciones incluyendo la justificación de fuente única.* Política de adquisiciones y la contratación de fuente única deben cumplir con 2 CFR 200.320. POA revisará y aprobará la política.
    a. Fecha límite: Antes de firmar el sub-acuerdo.

9. *Manejar registros electrónicos de proyectos*— Todos los archivos del programa y los documentos financieros necesitarán almacenarse electrónicamente.
    a. Fecha límite: Fecha de inicio del contrato.

10. *Abrir una cuenta bancaria separada para los fondos del proyecto.*
    a. Fecha límite: En un plazo de 15 días de la fecha del inicio del sub-acuerdo.

11. *Crear una Política de Recursos Humanos/Manual de Empleado* – CFO desarrollará una política de recursos humanos que aborde claramente, como mínimo: una política de conflictos de intereses; una política de denuncia de irregularidades (incluyendo las denuncias y anti-represalias); política de confidencialidad; política de reclutamiento, contratación y terminación; política de medidas disciplinarias, nómina y beneficios ofrecidos, registro del tiempo, evaluaciones de desempeño y ajustes salariales. POA revisará y aprobará la política.
    a. Fecha límite: Antes de contratar al primer empleado del proyecto.

12. *Crear una política de retención de registros.* POA revisará y aprobará la política.
    a. Fecha límite: En un plazo de 60 días de la fecha del inicio del sub-acuerdo.

13. *Crear una política de capitalización y depreciación.* POA revisará y aprobará la política.
    a. Fecha límite: En un plazo de 60 días de la fecha del inicio del sub-acuerdo.

14. *Crear una política de gestión de inventarios.* CFO necesitará crear una política de registro y conciliación de inventarios. La política también tendrá que abordar el etiquetado y el marcado de los artículos financiados por el proyecto. POA revisará y aprobará la política.
    a. Fecha límite: En un plazo de 90 días de la fecha del inicio del sub-acuerdo.

15. *Crear una política de prevención de la explotación y el abuso sexual (PSEA).* POA revisará y aprobará la política.
    a. Fecha límite: En un plazo de 90 días de la fecha del inicio del sub-acuerdo.

16. *El personal del programa necesitará completar la formación sobre el cumplimiento del 2 CFR 200 con POA o servicio de formación externo.*
    a. Fecha límite: En un plazo de 90 días de la fecha del inicio del sub-acuerdo.

17. *Crear un plan de seguridad y protección en el archivo con información de contacto de emergencia actualizada.* POA recibirá una copia solamente.
    a. Fecha límite: en un plazo de 120 días de la fecha del inicio del sub-acuerdo.

# ANEXO B: PRESUPUESTO DETALLADO

# ANNEX B: DETAILED BUDGET

**Name of Project: Mexico Awareness Raising Project**
**Name of Subawardee: Comité Fronterizo de Obreros (CFO)**
**Subaward Budget**

| *Budget Assumptions:* | |
|---|---|
| Inflation - Locally Purchased Goods/Services | 105% |
| Merit Based Increases for Field Staff | 103.5% |

| BUDGET ITEM | CATEGORY | UNIT | # of Units | RATE/ UNIT | YEAR 1 | # of Units | YEAR 2 | # of Units | YEAR 3 | # of Units | YEAR 4 | # of Units | YEAR 5 | TOTAL CFO | TOTAL COST SHARING | PROJECT GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Direct Labor** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Personnel** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lead Coordinator for the Project (50%) | Salaries | Month | 3 | 1,200 | 3,600 | 12 | 14,904 | 12 | 15,426 | 12 | 15,966 | - | - | 49,895 | - | 49,895 |
| Gender Coordinator (50%) | Salaries | Month | 3 | 800 | 2,400 | 12 | 9,936 | 12 | 10,284 | 12 | 10,644 | - | - | 33,263 | - | 33,263 |
| Administrative Assistant (50%) | Salaries | Month | 3 | 400 | 1,200 | 12 | 4,968 | 12 | 5,142 | 12 | 5,322 | - | - | 16,632 | - | 16,632 |
| Promoter 1 (100%) | Salaries | Month | 3 | 200 | 600 | 12 | 2,484 | 12 | 2,571 | 12 | 2,661 | - | - | 8,316 | - | 8,316 |
| Promoter 2 (100%) | Salaries | Month | 3 | 200 | 600 | 12 | 2,484 | 12 | 2,571 | 12 | 2,661 | - | - | 8,316 | - | 8,316 |
| Promoter 3 (100%) | Salaries | Month | 3 | 200 | 600 | 12 | 2,484 | 12 | 2,571 | 12 | 2,661 | - | - | 8,316 | - | 8,316 |
| **Subtotal** | | | | | **9,000** | | **37,260** | | **38,564** | | **39,914** | | **-** | **124,738** | **-** | **124,738** |
| **Fringe Benefits** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fringe benefits | Fringe benefits | | | 50.00% | 4,500 | | 18,630 | | 19,282 | | 19,957 | | - | 62,369 | - | 62,369 |
| **Subtotal Direct Labor** | | | | | **$ 13,500** | | **$ 55,890** | | **$ 57,846** | | **$ 59,871** | | **$ -** | **$ 187,107** | **$ -** | **$ 187,107** |
| **Travel** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T1. Meetings with PQA in Mexico City | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Project Staff - Airfare | Travel | Trip | 1 | 375 | 375 | 2 | 788 | 2 | 827 | 2 | 868 | - | - | 2,858 | - | 2,858 |
| Project Staff - Lodging and M&IE | Travel | Day | 7 | 110 | 770 | 14 | 1,617 | 14 | 1,698 | 14 | 1,783 | - | - | 5,868 | - | 5,868 |
| Project Staff - Ground Transportation | Travel | Day | 7 | 25 | 175 | 14 | 368 | 14 | 386 | 14 | 405 | - | - | 1,334 | - | 1,334 |
| **Subtotal Travel** | | | | | **$ 1,320** | | **$ 2,772** | | **$ 2,911** | | **$ 3,056** | | **$ -** | **$ 10,059** | **$ -** | **$ 10,059** |
| **Supplies** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laptops and software | Supplies | Unit | 4 | 650 | 2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,600 | - | 2,600 |
| Cellphone | Supplies | Unit | 2 | 600 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | - | 1,200 |
| Printer and copier | Supplies | Unit | 1 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| **Subtotal Supplies** | | | | | **$ 4,100** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | **$ 4,100** | **$ -** | **$ 4,100** |
| **Office Expenses** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banking and cash handling fees | Office Expenses | Month | 1 | 30 | 30 | 12 | 378 | 12 | 397 | 12 | 417 | - | - | 1,222 | - | 1,222 |
| Courier fees/services/postage | Office Expenses | Year | - | 50 | - | 1 | 53 | 1 | 55 | 1 | 58 | - | - | 166 | - | 166 |
| Email/Internet | Office Expenses | Month | 3 | 40 | 120 | 12 | 504 | 12 | 529 | 12 | 556 | - | - | 1,709 | - | 1,709 |
| Office Rent | Office Expenses | Month | 3 | 435 | 1,305 | 12 | 5,481 | 12 | 5,755 | 12 | 6,043 | - | - | 18,584 | - | 18,584 |
| Office Utilities | Office Expenses | Month | 3 | 60 | 180 | 12 | 756 | 12 | 794 | 12 | 833 | - | - | 2,563 | - | 2,563 |
| Equipment and office repairs and maintenance | Office Expenses | Year | - | 250 | - | 1 | 263 | 1 | 276 | 1 | 289 | - | - | 828 | - | 828 |
| Translation Costs | Office Expenses | Month | - | 100 | - | 12 | 1,260 | 12 | 1,323 | 12 | 1,389 | - | - | 3,972 | - | 3,972 |
| **Subtotal Office Expenses** | | | | | **$ 1,635** | | **$ 8,694** | | **$ 9,129** | | **$ 9,585** | | **$ -** | **$ 29,043** | **$ -** | **$ 29,043** |
| **The above is only for percentage calculations for the below outcomes** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Outcome 1: Increase understanding by workers, employers, and union leaders on how to utilize Mexico's new labor systems to protect labor rights and effectively address labor disputes.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Activities/Costs** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personnel & Fringe (95% of Direct Labor line item) | Outcome1 | Unit | 13,500 | 95.00% | 12,825 | 55,890 | 53,096 | 57,846 | 54,954 | 59,871 | 56,877 | - | - | 177,752 | - | 177,752 |
| Travel 95% | Outcome1 | Unit | 1,320 | 95.00% | 1,254 | 2,772 | 2,633 | 2,911 | 2,765 | 3,056 | 2,903 | - | - | 9,556 | - | 9,556 |
| Supplies 95% | Outcome1 | Unit | 4,100 | 95.00% | 3,895 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,895 | - | 3,895 |
| Office Expenses 95% | Outcome1 | Unit | 1,635 | 95.00% | 1,553 | 8,694 | 8,259 | 9,129 | 8,672 | 9,585 | 9,106 | - | - | 27,591 | - | 27,591 |
| 1.1.1.1 Educational Workshops for Workers and Union Leaders | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assessment and inclusion of gender-based violence at work within educational programs | Outcome1 | Unit | 1 | 2,000 | 2,000 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | - | - | - | - | 6,000 | - | 6,000 |
| Extension of GEMA to two additional states | Outcome1 | Program | - | 10,000 | - | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | - | - | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| Lodging and M&IE for project staff to support GEMA extension | Outcome1 | Day | - | 110 | - | 50 | 5,500 | 50 | 5,500 | 50 | 5,500 | - | - | 16,500 | - | 16,500 |
| Transportation for project staff to support GEMA extension | Outcome1 | Day | - | 50 | - | 50 | 2,500 | 50 | 2,500 | 50 | 2,500 | - | - | 7,500 | - | 7,500 |
| 1.1.1.2 Exchanges on Best Practices for FOA and Gender | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Local transportation for project staff to support exchanges | Outcome1 | Day | - | 50 | - | - | - | 30 | 1,500 | 30 | 1,500 | - | - | 3,000 | - | 3,000 |
| Material design and printing for exchanges | Outcome1 | Unit | - | 300 | - | - | - | 15 | 4,500 | 15 | 4,500 | - | - | 9,000 | - | 9,000 |
| **Direct Costs Total for Outcome 1** | | | | | **$ 21,527** | | **$ 83,988** | | **$ 92,391** | | **$ 82,886** | | **$ -** | **$ 280,793** | **$ -** | **$ 280,793** |
| Total Indirect Costs (De Minimis 10%) for Outcome 1 | Indirect Charges | | | 10.00% | $ 2,153 | | $ 8,399 | | $ 9,239 | | $ 8,289 | | $ - | $ 28,079 | $ - | $ 28,079 |
| **Subtotal Outcome 1** | | | | | **$ 23,680** | | **$ 92,387** | | **$ 101,630** | | **$ 91,175** | | **$ -** | **$ 308,872** | **$ -** | **$ 308,872** |
| **3: Monitoring, Evaluation, and Collection of Reliable Data** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Activities/Costs** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personnel & Fringe (5% of Direct Labor line item) | M&E | Unit | 13,500 | 5.00% | 675 | 55,890 | 2,795 | 57,846 | 2,892 | 59,871 | 2,994 | - | - | 9,355 | - | 9,355 |
| Travel 5% | M&E | Unit | 1,320 | 5.00% | 66 | 2,772 | 139 | 2,911 | 146 | 3,056 | 153 | - | - | 503 | - | 503 |
| Supplies 5% | M&E | Unit | 4,100 | 5.00% | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | 205 |
| Office Expenses 5% | M&E | Unit | 1,635 | 5.00% | 82 | 8,694 | 435 | 9,129 | 456 | 9,585 | 479 | - | - | 1,452 | - | 1,452 |
| 3.7.1.1 Collection of Reliable Data and Processing of Monitoring Data | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lodging and M&IE - Field verification and data collection visits | M&E | Unit | 6 | 110 | 660 | 15 | 1,650 | 10 | 1,100 | 10 | 1,100 | - | - | 4,510 | - | 4,510 |
| Local transportation - Field verification and data collection visits | M&E | Unit | 6 | 25 | 150 | 15 | 375 | 10 | 250 | 10 | 250 | - | - | 1,025 | - | 1,025 |
| Data collection materials and printing | M&E | Unit | 2 | 100 | 200 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 | - | - | 1,700 | - | 1,700 |
| **Direct Costs Total for Monitoring, Evaluation, and Collection of Reliable Data** | | | | | **$ 2,038** | | **$ 5,893** | | **$ 5,344** | | **$ 5,476** | | **$ -** | **$ 18,750** | **$ -** | **$ 18,750** |
| Total Indirect Costs (NICRA or De Minimis) for M&E and Collection of Reliable Data | Indirect Charges | | | 10.00% | $ 204 | | $ 589 | | $ 534 | | $ 548 | | $ - | $ 1,875 | $ - | $ 1,875 |
| **Subtotal Monitoring, Evaluation, and Collection of Reliable Data** | | | | | **$ 2,242** | | **$ 6,482** | | **$ 5,879** | | **$ 6,023** | | **$ -** | **$ 20,625** | **$ -** | **$ 20,625** |
| **TOTAL COSTS** | | | | | **$ 25,922** | | **$ 98,869** | | **$ 107,509** | | **$ 97,198** | | **$ -** | **$ 329,498** | **$ -** | **$ 329,498** |

## ANEXO C: PERSONAL CLAVE y TÉRMINOS DE REFERENCIA (si corresponde)

**No incluye personal clave**

## ANNEX C: KEY PERSONNEL and TERMS OF REFERENCE (If applicable)

**No Key Personnel included**

| *NAME* | *POSITION* | *CONTACT INFORMATION* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| *NOMBRE* | *PUESTO* | *INFORMACIÓN DEL CONTACTO* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## ANEXO D: EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA, REQUISITOS E INFORMES

I. **Requisitos programáticos**
Incluidos en Anexo A.

II. **Informes**
**a. Informes Narrativos**: SUB-AWARDEE es responsable de la presentación de informes narrativos mensuales, trimestrales y anuales a POA. POA proporcionará al SUB-AWARDEE todas las plantillas apropiadas. Los informes deben presentarse a tiempo, como se describe en el ANEXO E.

**b. Informes Presupuestos**: EL SUB-AWARDEE debe enviar actualizaciones presupuestarias trimestrales e informes de gastos detallados sobre las partidas detalladas en el ANEXO B, Presupuesto detallado.

**c. Informes financieros:** El SUB-AWARDEE debe presentar informes financieros mensuales que contengan un informe de gastos detallado, certificación de gastos y documentación de respaldo de todos los gastos valorados en USD$25 o más.

## ANNEX D: PROGRAMMATIC IMPLEMENTATION SCHEDULE, REQUIREMENTS AND REPORTS

I. **Programmatic Requirements**
Included in Annex A.

II. **Reporting**
**a. Narrative Reports**: SUB-AWARDEE is responsible for the submission of monthly, quarterly, and annual narrative reports to POA. POA will provide SUB-AWARDEE with all appropriate templates. Reports must be submitted on time, as outline in ANNEX E.

**b. Budget Reports**: SUB-AWARDEE must send quarterly budget updates and detailed expenditure reports on the line items outlined in ANNEX B, Detailed Budget.

**c. Financial Reports:** SUB-AWARDEE must submit monthly financial reports containing a detailed expenditure report, certification of expenses, and supporting documentation of all expenses valued at USD$25 or more.

## ANEXO E: FECHAS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

## ANNEX E: REPORT SUBMISSION DATES

| Submission Date | Report Type | Notes |
|---|---|---|
| Two months prior to the beginning of the implementation year | Annual Work Plan (AWP) | The subawardee will work with POA in developing an AWP which will contain a detailed project implementation schedule, resources to be used and summary budget associated with each project component and subcomponent broken down by week and/or by month. The AWP shall be aligned to the Monitoring and Evaluation Plan. The AWP will describe activities to be conducted at a greater level of detail than the Program Description in the subaward. All activities must be within the Program Description. The subawardee will work with POA and other implementing partners in the development of the AWP so it is the result of a collaborative process. POA will provide a template for this deliverable and will inform the subawardee of the detailed process for each AWP development, distribution, submission and approval. |

| | | |
|---|---|---|
| 5th of month following the end of the reporting period | Monthly Progress Reports | The report will follow a format prescribed by POA. Reports should reflect results and activities of each preceding month. Reports shall describe progress made during the reporting period and assess overall progress to that date against: a) performance indicators agreed in the Monitoring and Evaluation Plan, b) the planned outputs established in the annual work plan for that period. The reports shall also highlight key accomplishments during the past month, notable success stories, any issues that are affecting the delivery of timing services provided by the subawardee, steps taken or proposals being made to resolve issues. |
| 7th of month following the end of the reporting period | Monthly Financial Report | The subawardee is required to prepare and submit financial reports containing a detailed expenditure report, certification of expenses, and supporting documentation of all expenses valued at USD25 or more. |

| | | |
|---|---|---|
| 45 days after the end of the Sub-Award | Final Report | The sub-recipient will submit a detailed Final Report, which includes the following:<br>• An overall description of the activities conducted and the significance of these activities<br>• Summarize the project's accomplishments and impact as well as any unmet targets and the reason for them<br>• Elaborate the issues and problems that emerged during project implementation and the lessons learned in dealing with them<br>• Comments and recommendations regarding unfinished work and/or future needs<br>• Financial report detailing how funds were expended and leverage, by line item<br>• Other sections and information as agreed upon with the Project Director and/or the POA team |
| Other reports and/or plans will be requested on an ad hoc basis. POA will provide necessary details about any ad hoc report or plan with as much time as possible and will work with the Sub-Awardee to ensure any deliverable is clearly explained and/or templates are provided. | | |

| Dia de entrega | Tipo de informe | Comentarios |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Dos meses antes del comienzo del a ño de implementación | Plan de Trabajo Anual | El sub-adjudicatario trabajará con POA en el desarrollo de un Plan de trabajo anual que contendrá un cronograma detallado de implementación del proyecto, los recursos que se utilizarán y el presupuesto resumido asociado con cad a componente y subcomponente del proyecto desglosad o por semana y / o por mes. El POA se alineará con el Plan de Monitoreo y Evaluación. El Plan de trabajo anual describirá las actividades que se llevarán a cabo con un mayor nivel de detalle que la Descripción del Programa en el subacuerdo. Todas las actividades deben estar dentro de la descripción del programa. El sub-adjudicatario trabajará con POA y otros socios implementadores en el desarrollo del Plan de trabajo anual, por lo que es el resultado de un proceso de colaboración. POA proporcionará una plantilla para este entregable e i nformará al sub-adjudicatario del proceso detallado para cada desarrollo, distribución, envío y aprobación de Plan de trabajo anual. |
| Día 5 del mes siguiente al final del período del info rme | Informe de Progreso Mensual | El informe seguirá un formato prescrito por POA. Los informes deben reflejar los resultados y las actividades de cada mes anterior. Los informes describirán el progreso realizado durante e l período del informe y evaluarán el progreso general hasta esa fecha con respecto a: a) los indicadores de desempeño acordados en el Plan de Monitoreo y Evaluación, b) los resultados previstos establecidos en el plan de trabajo anual para ese período. Los informes también destacarán los logros clave durant e el último mes, historias de éxito notables, cualquier pr oblema que esté afectando la prestación en tiempo de los servicios proporcionados por el subadjudicatario, las medidas adoptadas o las propuestas que se están realizando para resolver los problemas. |
| Día 7 del mes siguiente al final del período del info rme | Informe financiero mensual | Se requiere que el sub-adjudicatario prepare y presente informes financieros que contengan un infor me de gastos detallado, certificación de gastos y docume ntación de respaldo de todos los gastos valorados en US D25 o más. |

| | | |
|---|---|---|
| 45 días después de la finalización del Sub-acuerdo | Informe final | El subreceptor presentará un informe final detallado, que incluye lo siguiente:<br>• Una descripción general de las actividades realizadas y la importancia de estas actividades.<br>• Resumir los logros y el impacto del proyecto, as í como los objetivos no cumplidos y el motivo d e los mismos.<br>• Explicar con detalle los problemas y problemas que surgieron durante la implementación del pro yecto y las lecciones aprendidas al abordarlos.<br>• Comentarios y recomendaciones sobre trabajos i nconclusos y / o necesidades futuras<br>• Informe financiero que detalla cómo se gastaron y apalancaron los fondos, por línea de pedido<br>• Otras secciones e información acordada con el Director del Proyecto y / o el equipo de POA |
| Se solicitarán otros informes y / o planes de forma ad hoc.<br>POA proporcionará los detalles necesarios sobre cualquier informe o plan ad hoc con el mayor tiempo posible y trabajará con el Sub-Adjudicatario para garantizar que cualquier entregable se explique claramente y / o se proporcionen plantillas. | | |

PARTNERS of the AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

# ANEXO F
# PARTNERS OF THE AMERICAS (POA) DISPOSICIONES ESTÁNDAR


I. DISPOSICIONES DE ANTICORRUPCIÓN ..... 3
II. COMUNICACIÓN CON POA, DONANTES, CLIENTES. ..... 4
III. RESOLUCI ÓN DE CONFLICTOS ..... 4
IV. DIVULGACIONES ..... 4
V. DIVULGACIÓN OBLIGATIORIA. ..... 5
VI. CONTRATISTA INDEPENDIENTE – NINGUN JOINT VENTURE ..... 5
VII. INDEMNIZACIÓN/COMPENSACIÓN ..... 6
VIII. NOMBRE Y MARCA– POA ..... 6
IX. PROPIEDAD DEL TRABAJO ..... 6
X. COSTOS PERMTIDOS ..... 7
XI. COSTOS NO AUTORIZADOS ..... 7
XII. CONTABILIDAD Y REGISTROS ..... 11
XIII. RETENCIÓN Y REQUISITOS DE ACCESO A LOS REGISTROS ..... 12
XIV. SUB-CONCESIONES Y CONTRATOS ..... 12
XV. FINALIZACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ..... 12
XVI. NORMAS DE POA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ..... 13
XVII. CONDUCTA DEL RECEPTOR Y DEL EMPLEADO ..... 14
XVIII. EXCLUSIÓN Y SUSPENSIÓN ..... 15
XIX. PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ..... 16
XX. TRAFICO/TRATA DE PERSONAS ..... 17
XXI. ACUERDOS CON ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE Y EN LA COMUNIDAD… ..... 18
XXII. NO DISCRIMINACIÓN ..... 19
XXIII. PROGRAMA PILOTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PROTECCION DE GARANTÍAS DE LOS TRABAJADORES ..... 19
XXIV. ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD O DECLARACIÓN ..... 20
XXV. SALVAGUARDIA INFANTIL ..... 21
XXVI. PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ABORTO ..... 23
XXVII. PROHIBICIÓN DE ASISTENCIA A LOS TRAFICANTES DE DROGAS ..... 23

**XXVIII. PROHIBICIÓN DEL USO DE FONDOS ANTI-TRÁFICO PARA PROMOVER, APOYAR O ABOGAR LA LEGALIZACIÓN O PRÁCTICA DE PROSTITUCIÓN.....23**

**XXIX. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS. .....24**

**XXX. RECURSOS POR INCUMPLIMIENTO. .....24**

# ANEXO F

A menos que se indique lo contrario en el acuerdo, estas disposiciones sustituyen.

## I. DISPOSICIONES DE ANTICORRUPCIÓN

*Aplicable a todos*

A. El RECEPTOR llevará a cabo todas las actividades relacionadas con este compromiso de manera justa, honesta y transparente.
B. EL RECEPTOR representa, garantiza y certifica que el RECEPTOR rechaza la corrupción en todas sus formas, incluido el soborno, el pago de facilitación o cualquier ley prohibida.
C. El RECEPTOR representa las garantías y certifica que el RECEPTOR es consciente de que el soborno es un delito en virtud de una serie de estatutos anticorrupción, incluida la Ley de soborno, la Ley del Código Penal, la FCPA y estatutos similares y, por lo tanto, está estrictamente prohibido, independientemente de la jurisdicción o circunstancia.
D. El RECEPTOR no debe cometer o intentar, directa o indirectamente, ningún Acto Prohibido, incluido el soborno o realizar un Pago de Facilitación.
E. El RECEPTOR representa las garantías y certifica que EL RECEPTOR ha leído y comprendido el Código de conducta de POA. El RECEPTOR acepta regirse por el Código de Conducta de POA y operar de manera consistente y coherente con la letra y el espíritu de dicho Código de Conducta.
F. El RECEPTOR representa las garantías y certifica que el RECEPTOR ha adoptado una política para prevenir la corrupción en la conducción de negocios y hace cumplir dicha política. El RECEPTOR además representa, garantiza y certifica que el RECEPTOR ha informado a sus empleados, agentes, contratistas, subcontratistas, proveedores y otras personas o entidades con las que el RECEPTOR hace negocios de su política anticorrupción. El RECEPTOR acepta y se compromete a proporcionar una copia de dicha política a POA.
G. El RECEPTOR debe informar de inmediato a POA si el RECIPIENTE se entera de cualquier información que indique que un acto prohibido ha sido cometido o ha sido solicitado o sugerido por cualquier persona, incluido un funcionario público o un individuo privado, en relación con este compromiso.
H. A menos que se divulgue lo contrario por escrito a POA, el RECEPTOR representa, garantiza y certifica que ni el RECEPTOR, las personas empleadas por el RECEPTOR, ni los miembros de la familia inmediata de la misma, son funcionarios públicos. El RECEPTOR notificará inmediatamente a POA por adelantado que el RECEPTOR, cualquier persona empleada por el RECEPTOR o cualquier miembro de su familia inmediata que se convierta en un Funcionario Público.

I. El RECEPTOR deberá incluir estas, o sustancialmente similares, disposiciones de anticorrupción en todos los subcontratos u otros acuerdos que el RECEPTOR realice en relación con este compromiso.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## II. COMUNICACIÓN CON POA, DONANTES, CLIENTES.

*Aplicable a todos*

El RECEPTOR no propondrá ni recomendará a ningún funcionario o empleado de la organización de contraparte, a ninguna agencia donante, ninguna actividad o curso de acción con impacto directo en POA a menos que POA lo acuerde previamente por escrito. Cualquier trabajo con POA para el cual el RECEPTOR sea elegible se organizará a través de POA con la aprobación del RECEPTOR. El RECEPTOR no se comunicará directamente con un donante sobre su trabajo en POA sin el consentimiento por escrito del líder del programa de POA.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## III. RESOLUCI ÓN DE CONFLICTOS

*Aplicable a todos*

Las Partes primero intentarán resolver cualquier disputa que surja en virtud del presente Acuerdo mediante discusiones informales entre las Partes, con sujeción a excepciones de causa justificada, incluidas, entre otras, las disputas que una de las Partes determine que requieren un alivio inmediato (es decir, circunstancias que pueden dar lugar a un conflicto de malversación de fondos federales). Cualquier disputa que no haya sido resuelta mediante discusiones informales entre las Partes dentro de los 15 días hábiles, después de que las partes puedan decidir proceder según las reglas de la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA"). En tal caso, se deberá dar instrucciones a la AAA para que designe al Árbitro dentro de los treinta (30) días de haber recibido la notificación de los Socios o Subgrupos que dicha parte quisiera someter la disputa a arbitraje. Se deberá instruir al Árbitro para que haga todo lo posible para concluir el arbitraje dentro de los treinta (30) días posteriores a su nombramiento. No obstante lo anterior, ninguna de las partes será excluida de iniciar un litigio en ningún tribunal de jurisdicción competente.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## IV. DIVULGACIONES

*Aplicable a todos*

El RECEPTOR se compromete a seguir todas las reglas y políticas de POA con respecto a la conducta y la confidencialidad. El RECEPTOR acepta reconocer y firmar las políticas de confidencialidad y anti-acoso de POA. El RECEPTOR no deberá divulgar ningún asunto de carácter confidencial en el que pueda estar o sea privado como resultado de este Acuerdo. Al vencimiento o terminación de este Acuerdo, el RECEPTOR entregará a POA todo el material confidencial relacionado con POA en su poder, de cualquier origen e incluyendo, sin limitación, duplicados, facsímiles, modelos, prototipos y notas relacionadas con los mismos. El RECEPTOR dirigirá sin demora todas las consultas relacionadas con información confidencial y de propiedad del público (ya sea de un individuo, una agencia gubernamental o funcionario, los medios de comunicación u otras fuentes) a POA. Este Artículo sobrevivirá a cualquier terminación o expiración de este Acuerdo.

El RECEPTOR acepta firmar y devolver a POA los siguientes documentos:

A. Declaración de Confidencialidad de Asuntos Corporativos
B. Código de Conducta de POA
C. Política de no discriminación / acción afirmativa
D. Política de acoso.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## V. DIVULGACIÓN OBLIGATIORIA.

*Aplicable a todos los beneficiarios y sub-beneficiarios.*

El sub-concesionario debe divulgar, de manera oportuna, por escrito a la agencia federal de otorgamiento, a la OIG y al destinatario principal (entidad de transferencia) todas las violaciones de la ley penal federal que involucren fraude, soborno o propinas ilegales que puedan afectar potencialmente el premio federal. No hacer las revelaciones requeridas puede resultar en cualquiera de los remedios descritos en 2 CFR 200.338 "Remedios para el incumplimiento", incluida la suspensión o la inhabilitación.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## VI. CONTRATISTA INDEPENDIENTE – NINGUN JOINT VENTURE

*Aplicable solo a acuerdos de destinatarios*

Nada de lo aquí establecido crea una empresa conjunta (joint venture), agencia o sociedad entre POA y el RECEPTOR, y ninguna de las partes tendrá el poder o facultad de obligar o vincular a POA de ninguna manera, a excepción que se estipule específicamente en este documento. El RECEPTOR es un contratista independiente y no es un empleado, socio o empresa conjunta de, o en cualquier otra relación de servicio con, POA. La manera en que se

presten los servicios del RECEPTOR estará bajo el exclusivo control y la discreción del RECEPTOR.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## VII. INDEMNIZACIÓN/COMPENSACIÓN

*Aplicable a todos*

El RECEPTOR indemnizará y eximirá de responsabilidad a POA y sus funcionarios, directores, empleados, agentes y representantes legales, de y contra cualquier reclamo, demanda, responsabilidad, gastos (incluidos los honorarios y desembolsos razonables de abogados, costas judiciales, juicios, acuerdos y multas), ya sea por omisión o comisión, que puedan ser cometidas o sufridas en relación con el cumplimiento de este Acuerdo por parte del RECEPTOR o las operaciones comerciales generales de los RECEPTORES. Este párrafo sobrevivirá a la terminación o expiración de este Acuerdo.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## VIII. NOMBRE Y MARCA– POA

*Aplicable a todos*

POA y el RECEPTOR usarán el nombre de POA o las marcas solo para las actividades autorizadas por POA por escrito. Todos los demás usos se considerarán infracciones de la marca registrada POA, incluidas, entre otras, todas las políticas de marca relacionadas con el programa dentro de POA.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## IX. PROPIEDAD DEL TRABAJO

*Aplicable a todos a menos que se especifique lo contrario en el acuerdo.*

POA deberá, única y exclusivamente, poseer todos los derechos en cualquier trabajo creado por el RECEPTOR en relación con este Acuerdo, incluidos todos los datos, documentos, información, derechos de autor, patentes, marcas comerciales, secretos comerciales u otros derechos de propiedad en y para el trabajo. Al firmar este Acuerdo, el RECEPTOR transfiere expresamente todos los derechos a POA. Cualquier trabajo creado por el RECEPTOR a continuación será un trabajo de alquiler según se define en la Ley de Marcas de los Estados Unidos. El RECEPTOR respetará la confidencialidad de los materiales que se le proporcionaron a lo largo de este proyecto y devolverá todos los bienes de POA al finalizar el

programa y tomará todas las medidas necesarias para proteger los intereses de la información de propiedad de POA.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## X. COSTOS PERMTIDOS

*Aplicable solo a contratos / acuerdos con reembolso de costos*

El beneficiario será reembolsado por los costos incurridos en llevar a cabo los propósitos de este acuerdo, en conformidad con los términos del mismo. Es responsabilidad del receptor asegurarse de que los costos incurridos sean (1) razonables: los costos que generalmente se reconocen como ordinarios y necesarios, y que serían incurridos por una persona prudente en la realización de sus actividades normales; (2) asignables: incurridos específicamente para este acuerdo; y (3) admisible: cumplir con las limitaciones de esta adjudicación. POA se reserva el derecho de tomar una determinación final sobre la admisibilidad de los costos.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## XI. COSTOS NO AUTORIZADOS

*Aplicable a las concesiones y sub-concesiones*

Significa los gastos generales o centralizados de la Sub-concesión que no son costos administrativos permisibles para ser financiados con este Acuerdo. Aplicables solamente a Contratos / acuerdos

A. Bebidas alcohólicas. Costos de las bebidas alcohólicas.

B. Deuda mala. Deuda incobrable, incluidas las pérdidas (ya sean reales o estimadas), debido a las cuentas incobrables de los clientes y otras reclamaciones, los costos relacionados con la cobranza y los costos legales relacionados, que surgen de otros asuntos de la Sub-concesión.

C. Comisiones y honorarios de contingencia. Comisiones, porcentajes, corretaje u honorarios de contingencia para personas o grupos contratados para solicitar contratos, a menos que la persona o el grupo sea un agente comercial o vendedor de buena fe mantenido por la Sub-concesión con el fin de asegurar el negocio.

D. Compensación.
   1. Compensación que constituya una distribución de utilidades, o

2. Bonificaciones e incentivos de compensación pagados en stock fuera de la política de compensación normal de la Sub-concesión.

E. Contribución (a otras entidades). Contribuciones y donaciones por parte del Sub-concesionario a otros.

F. Contingencias. Las contribuciones a una reserva de contingencia o cualquier provisión similar hecha para eventos cuya ocurrencia no se puede predecir con certeza en cuanto al tiempo, la intensidad o la seguridad de su ocurrencia, son inadmisibles. El término "reserva de contingencia" excluye las reservas de auto-seguro, los fondos de pensiones y las reservas para la indemnización por despido normal.

G. Costo de las valoraciones de activos resultantes de las combinaciones de negocios. Cuando se utiliza el método de compra para contabilizar una combinación de negocios, la amortización permisible, el costo del dinero y la depreciación se limitarán al total de los montos que se hubieran permitido si la combinación no hubiera tenido lugar.

H. Pagos de dividendos. Esta es una distribución de ganancias y no está permitida como un gasto del proyecto.

I. Multas y Sanciones. El costo de las multas y sanciones resultantes de infracciones o fallas del Sub-concesionario para cumplir con las leyes y regulaciones de los EE. UU. O del país anfitrión.

J. Buena voluntad. Un activo intangible no identificable que se origina bajo el método de compra para contabilizar una combinación de negocios cuando el precio pagado por la compañía adquirente excede la suma de los activos individuales identificables adquiridos menos los pasivos asumidos, en base a sus valores razonables. El exceso se conoce comúnmente como buena voluntad. La buena voluntad puede surgir de la adquisición de una empresa en su totalidad o de una parte de ella. Cualquier costo por amortización, gasto, cancelación o amortización de la plusvalía es inadmisible.

K. Intereses y otros costos financieros. Intereses sobre préstamos (sin embargo representados), bonos de descuentos, costo de operaciones de financiamiento y refinanciamiento, honorarios legales y profesionales pagados en relación con la preparación de un folleto, costos de preparación y emisión de derechos de acciones y cargos financieros relacionados, excepto los intereses evaluados por las autoridades tributarias estatales o locales de los EE. UU. distintas de las descritas en el artículo H anterior.

L. Costos de cabildeo. Los costos asociados con las siguientes actividades con respecto al Gobierno de los EE. UU. (USG) y sus subdivisiones políticas no son admisibles:

1. Intentos de influir en los resultados de cualquier elección, referéndum, iniciativa o procedimiento similar, a través de contribuciones en especie o en efectivo, avales, publicidad o actividades similares;

2. Establecer, administrar, contribuir o pagar los gastos de un partido político, campaña, comité de acción política u otra organización establecida con el propósito de influir en los resultados de las elecciones;

3. Cualquier intento de influir en (i) la introducción de legislación, o (ii) la promulgación o modificación de cualquier legislación pendiente a través de la comunicación con cualquier miembro o empleado de la legislatura (incluidos los esfuerzos para influir en los funcionarios para que participen en actividades de cabildeo similares), o con cualquier funcionario gubernamental o empleado en relación con una decisión de firmar o vetar una legislación inscrita;

4. Cualquier intento de influir en (i) la introducción de legislación, o (ii) la promulgación o modificación de cualquier legislación pendiente mediante la preparación, distribución o uso de publicidad o propaganda, o instando a los miembros del público en general o cualquier segmento de la misma a contribuir para o participar en cualquier manifestación masiva, marcha, movilización de recaudación de fondos, campaña de cabildeo o redacción de cartas o campañas telefónicas;

5. Actividades de enlace legislativo, incluida la asistencia a sesiones legislativas o audiencias de comités, la recopilación de información sobre la legislación y el análisis del efecto de la legislación, cuando dichas actividades se llevan a cabo en apoyo o al conocimiento de la preparación para un esfuerzo por participar en actividades inadmisibles; o

6. Intentos de influenciar de manera incorrecta, directa o indirectamente, a un empleado o funcionario del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal para considerar o actuar en relación con un asunto regulatorio o de contrato.

   Las siguientes actividades están exentas de las restricciones anteriores sobre la permisibilidad de los costos de cabildeo:

a) Proporcionar una presentación técnica y objetiva de información sobre un tema directamente relacionado con la ejecución del Acuerdo a través de escuchar testimonios, declaraciones o cartas a una legislatura, subdivisión, miembro o miembro del personal con conocimiento de causa, en respuesta a una solicitud documentada ( incluyendo un aviso de registro del Congreso solicitando testimonios o declaraciones para el registro en una audiencia programada regularmente realizada por el miembro receptor, cuerpo legislativo o subdivisión, o un miembro del personal que tenga conocimiento de ello; siempre que dicha información se pueda obtener fácilmente y se pueda poner fácilmente en forma de entrega; y además, siempre que los costos en virtud de esta sección para el transporte, el alojamiento o las comidas sean inadmisibles, a menos que se incurra con el propósito de ofrecer testimonio en una audiencia legislativa programada regularmente de conformidad con una solicitud por escrito hecha por el Presidente o Miembro Minoritario de Clasificación del Comité o Subcomité que lleva a cabo dicha audiencia.

b) Cualquier cabildeo no permitido por el artículo 3 de esta subsección para influir en la legislación estatal o local con el fin de reducir directamente el costo del Acuerdo, o para evitar el deterioro material de la autoridad del Sub-concesionario para ejecutar el contrato.

c) Cualquier actividad autorizada específicamente por los estatutos de USG a realizarse con fondos del Acuerdo.

M. Pérdidas en la disposición de plantas, equipos u otros activos de capital. Pérdidas de cualquier naturaleza que surjan de la venta o el intercambio de plantas, equipos u otros activos de capital, incluida la venta o el intercambio de inversiones a corto o largo plazo.

N. Pérdidas en otros contratos. Un exceso de los costos sobre los ingresos en virtud de cualquier otro contrato (incluida la porción aportada por el Subgrupo en virtud de los contratos de costos compartidos).

O. Costos de organización. Gastos relacionados con la planificación o ejecución de la organización o reorganización en la estructura corporativa de una empresa, incluidas las fusiones y adquisiciones, o la obtención de capital. Dichos gastos incluyen, entre otros, honorarios de incorporación y costo de abogados, contadores, corredores, promotores y organizadores, consultores de gestión y asesores, sean o no empleados del Sub-concesionario.

P. Retainer Fees. Retainer fees not supported by evidence that specific bona fide services were furnished. Cuotas de Retenedor. Las tarifas de los retenedores no están respaldadas por la evidencia de que se proporcionaron servicios específicos de buena fe.

Q. Impuestos.

1. Impuestos sobre la renta y el exceso de ganancias pagados por el Sub-concesionario a cualquier organismo gubernamental soberano
2. POA no financiará otros impuestos, aranceles, gravámenes o imposiciones identificables según las leyes del país anfitrión colocadas contra un Sub-concesionario (o cualquiera de sus empleados). Sin embargo, los impuestos del IVA están permitidos en el caso de que el Sub-concesionario no esté exento de impuestos.

R. Gastos de viaje. Tarifa aérea de primera clase cuando el servicio de menos de la primera clase está disponible y puede satisfacer las necesidades del proyecto, como se detalla en el Acuerdo.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## XII. CONTABILIDAD Y REGISTROS

*Aplicable a todos*

El destinatario debe mantener registros financieros, documentos de respaldo, registros estadísticos y todos los demás registros, para respaldar el desempeño y los cargos de este acuerdo. Dichos registros deben cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los EE. UU., los del país cooperante o el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (una subsidiaria de la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera). Los registros contables y la documentación de respaldo deben ser, como mínimo, adecuados para mostrar todos los costos incurridos en virtud de este adjudicación; recepción y uso de los bienes y servicios adquiridos en virtud de esta adjudicación; los costos del programa suministrado por otras fuentes; y el progreso general del programa. A menos que POA notifique lo contrario, los registros del destinatario y los registros de sub-receptor que pertenecen a esta adjudicación deben conservarse por un período de tres años a partir de la fecha de presentación del informe final de gastos.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## XIII. RETENCIÓN Y REQUISITOS DE ACCESO A LOS REGISTROS

*Aplicable a todos*

Los funcionarios autorizados por POA, el donante, o cualquiera de sus representantes debidamente autorizados tienen el derecho de acceso oportuno y sin restricciones a cualquier libro, documento, documento u otro registro que sea pertinente al premio, para realizar auditorías, exámenes, extractos, transcripciones, y copias de dichos documentos. Este derecho también incluye el acceso oportuno y razonable al personal con el propósito de realizar entrevistas y debatir sobre dichos documentos. Los derechos de acceso en este párrafo no se limitan al período de retención requerido, sino que deben durar mientras se conserven los registros.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## XIV. SUB-CONCESIONES Y CONTRATOS

*Aplicable a todos*

Sub-adjudicatarios y contratistas no tienen ninguna relación con el Donante en virtud de los términos de este acuerdo.

Sin perjuicio de cualquier otro término de esta adjudicación, los subcontratados y contratistas no tienen ningún derecho a presentar reclamos directamente al Donante y el Donante no asume ninguna responsabilidad por cualquier reclamo de terceros contra el destinatario.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## XV. FINALIZACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

*Aplicable a todos*

A. El Donante o POA pueden darle fin a este acuerdo en cualquier momento, en su totalidad o en parte, se necesita previa notificación por escrito a la otra parte. El aviso de terminación debe contener la (s) razón (es) para la terminación; la fecha de vigencia y, en el caso de una terminación parcial, la parte a ser terminada. Si la terminación se basa en el incumplimiento, tenga en cuenta que esta decisión de terminación puede ser considerada en la selección para futuras adjudicaciones.

B. En caso de que se descubra que el destinatario o cualquiera de sus empleados, sub-beneficiarios o contratistas han sido declarados culpables y condenados por un delito de narcóticos o han estado involucrados en el tráfico de drogas como se define a continuación, POA se reserva el derecho de rescindir este acuerdo, en su totalidad o en parte, o tomar cualquier otra medida apropiada que incluye, sin limitación, reembolso o retiro de cualquier monto de la adjudicación. Además, el destinatario debe hacer un

esfuerzo de buena fe para mantener un lugar de trabajo libre de drogas y POA se reserva el derecho de terminar o suspender este acuerdo si el receptor no lo hace materialmente.

C. Procedimientos de terminación y suspensión. Al recibir un aviso de terminación o suspensión por parte POA según lo especificado anteriormente, el destinatario debe tomar medidas inmediatas para minimizar todos los gastos y, en caso de finalización, cancelar todas las obligaciones financiadas por este acuerdo en la mayor medida posible. El destinatario no tiene derecho a los costos incurridos después de la fecha de vigencia de la terminación, a menos que POA otorgue aprobación previa.

D. Dentro de los 30 días calendario posteriores a la fecha de vigencia de dicha terminación, el receptor debe devolver a POA todos los fondos de Donantes no utilizados de esta adjudicación a partir de la fecha de vigencia de la terminación, que no están obligados por una transacción legal no cancelable aplicable a esta adjudicación.

E. El destinatario debe, en la mayor medida posible, incluir una disposición en todos los sub-contratos, incluidos los sub-contratos y los contratos, otorgando al destinatario el derecho de rescindir el sub-artículo en caso de que POA o el Donante rescindan este laudo, incluido el requisito de devolución del párrafo D.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

## XVI. NORMAS DE POA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

*Aplicable solo cuando el contrato / acuerdo incluye la adquisición de bienes y servicios*

POA espera competencia en todas las adquisiciones de bienes y servicios en la mayor medida posible. Para transacciones valuadas en $ 10,000 USD o más, la Organización espera la competencia en las adquisiciones de bienes y servicios sea lo más practica posible. La Organización requiere que se utilice un proceso competitivo apropiado y que esté completamente documentado (por ejemplo, estudios de mercado para productos básicos / artículos disponibles en el mercado; tres presupuestos para valores esperados más bajos; competencia / licitación completa y abierta para valores más altos esperados, etc.). Como mínimo, para una transacción de adquisición adecuada de $ 10,000 o superior, POA requiere:

1. Especificaciones, alcance del trabajo o requisitos técnicos para los productos o servicios que se comprarán.
2. Un criterio definido para seleccionar un bien o un proveedor de servicio (por ejemplo, precio, capacidad para entregar a tiempo, calidad de salida, rendimiento pasado cuando corresponda, etc.).

3. Aprobación del donante para hacer la compra cuando sea necesario.
4. Solicitudes de tres (3) citas o solicitud de propuestas de un grupo de proveedores o candidatos calificados.
    a) En ausencia de tres citas o propuestas enviadas, debe preparar y enviar una nota clara y documentada para justificar que demuestre que se realizaron esfuerzos para obtener tres presupuestos o propuestas como parte de la documentación de la contratación.
5. Una nota que documente claramente la oferta / propuesta aprobada y el análisis que documenta la "historia de adquisición" detrás de cómo se seleccionó el proveedor preferido y cómo se utilizaron los criterios de evaluación.

Los proveedores no elegibles son todas las empresas o personas que no cumplan con los requisitos de "Exclusión y suspensión" y "Prevención del financiamiento del terrorismo" no deben utilizarse para proporcionar productos o servicios financiados por esta adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

## XVII. CONDUCTA DEL RECEPTOR Y DEL EMPLEADO

*Aplicable a todos los sub-contratos*

El destinatario debe contar con políticas y procedimientos escritos para evitar conflictos de interés personales y para evitar que sus funcionarios, empleados o agentes utilicen sus puestos para obtener beneficios personales o presenten la apariencia de un conflicto de interés personal. Un conflicto de intereses personal es una situación en la que un funcionario, empleado o agente del destinatario tiene un interés financiero, actividad personal o relación que podría perjudicar la capacidad del empleado para actuar imparcialmente cuando se desempeña bajo este acuerdo. La política escrita del destinatario debe indicar que un empleado, funcionario o agente del destinatario o cualquier miembro de la familia inmediata de un empleado no puede recibir una subvención o tener un interés financiero o de otro tipo en la entidad seleccionada para un subdelegado sin revelar el conflicto y sin seguir las políticas y procedimientos escritos del destinatario para mitigar el conflicto. Además, la política escrita debe establecer que los funcionarios, empleados y agentes del destinatario no deben solicitar ni aceptar propinas, favores ni nada de valor monetario por parte de los sub-beneficiarios o sub-receptores potenciales. Cualquier trato comercial externo de los empleados del destinatario debe ser legal y no entrar en conflicto de ninguna manera con este acuerdo. Las relaciones comerciales externas incluyen, entre otras, inversiones, préstamos, empleo o propiedad comercial por parte de los empleados del beneficiario, que no sean trabajos que se realizarán bajo esta adjudicación.

En el caso de que la conducta de cualquier empleado receptor no esté de acuerdo con esta disposición o esta adjudicación, el receptor debe coordinar con POA para resolver la situación con respecto a dicho empleado, incluido, si es necesario, la terminación del empleado.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

## *XVIII.* EXCLUSIÓN Y SUSPENSIÓN

***Aplicable a todos***

El destinatario no debe realizar transacciones o realizar negocios en virtud de este acuerdo con ninguna persona o entidad que tenga una exclusión activa en el Sistema de Gestión de Premios (SAM) (www.sam.gov). La lista contiene las personas y entidades que el gobierno de EE. UU. ha suspendido o inhabilitado debido a una conducta indebida o una determinación del gobierno de los EE. UU. de que no se puede confiar en la persona o entidad para salvaguardar los fondos. Si el destinatario tiene alguna pregunta sobre las listas en el sistema, estas se deben dirigir a POA.

POA pueden rechazar costos, anular o rescindir la transacción, excluir o suspender al destinatario, o tomar otros remedios según corresponda, si el destinatario infringe esta disposición. Aunque esto no es automático, POA pueden rescindir este premio si un destinatario o cualquiera de sus directores cumplen con alguna de las condiciones enumeradas a continuación. Si surge una situación así, POA considerarán la totalidad de las circunstancias, incluida la respuesta del receptor a la situación y cualquier información adicional presentada, cuando POA determinen su respuesta.

El destinatario debe notificar a POA inmediatamente después de enterarse de que él o cualquiera de sus principales, en cualquier momento antes o durante la vigencia de este acuerdo:

A. Actualmente están excluidos o descalificados de hacer negocios con los EE. UU.;

B. Haber sido declarado culpable o encontrado responsable dentro de los últimos tres años por cometer cualquier ofensa que indique falta de integridad comercial o honestidad comercial, como fraude, malversación, robo, falsificación, soborno o mentira;

C. Actualmente están acusados o cargados penal o civilmente por alguna entidad gubernamental por cualquiera de los delitos; o

D. Han tenido uno o más acuerdos rescindidos por causa o por incumplimiento dentro de los tres años anteriores.

Principales Significa-

A. Un oficial, director, propietario, socio, investigador principal u otra persona dentro de un participante con responsabilidades administrativas o de supervisión relacionadas con una transacción cubierta; o

B. Un destinatario u otra persona, sea o no empleado por el participante o pagado con fondos de donantes, quien-

1. Está en posición de manejar fondos;
2. Está en posición de influir o controlar el uso de esos fondos; o
3. Ocupa una posición técnica o profesional capaz de influenciando sustancialmente el desarrollo o el resultado de una actividad requerida para realizar la transacción cubierta.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

## XIX. PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

*Aplicable a todos*

El destinatario no debe involucrarse en transacciones con, o proporcionar recursos o apoyo a individuos y organizaciones asociadas con el terrorismo, incluidas aquellas personas o entidades que aparecen en la lista de personas especialmente designadas y personas bloqueadas mantenidas por la Tesorería de EE. UU. (En línea en: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN- List/Pages/default.aspx) o la lista de designación de seguridad de las Naciones Unidas (en línea en: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml).

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

## XX. TRAFICO/TRATA DE PERSONAS

*Aplicable a todos a menos que se defina de otra manera a continuación*

El destinatario, sub-adjudicatario o contratista, de cualquier nivel, o sus empleados, reclutadores de mano de obra, corredores de bolsa u otros agentes, no deben participar en:

A. Trata de personas (según se define en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, complementando la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) durante el período de este contrato.

B. Adquisición de un acto sexual comercial durante el período de este contrato;

C. Uso de trabajo forzado en el desempeño de este contrato;

D. Actos que apoyan o promueven directamente la trata de personas, incluidos los siguientes actos:

   1. Destruir, ocultar, confiscar o de otra manera negarle a un empleado el acceso a la identidad o documentos de inmigración de ese empleado;
   2. No proporcionar transporte de retorno o pagar los costos de transporte de regreso a un empleado de un país fuera de los Estados Unidos al país desde el cual el empleado fue contratado al finalizar el empleo si así lo solicita el empleado, a menos que:
      a) el empleado es víctima de la trata de personas quien busca servicios para víctimas o reparación legal en el país de empleo o un testigo en una acción de aplicación de la trata de personas;

E. Solicitar a una persona con el propósito de empleo u ofrecer empleo, por medio de pretensiones, representaciones o promesas materialmente falsas o fraudulentas con respecto a ese empleo;

F. Cobro de tarifas de contratación de empleados; o

G. Proporcionar u organizar viviendas que no cumplan con las normas de seguridad y vivienda del país de acogida.

En el caso de una violación de esta disposición, POA está autorizado a rescindir este laudo, sin penalización, y también está autorizado para llevar a cabo cualquier otra medida correctiva según sea necesario.

**Definiciones**

A. Para efectos de este termino de adjudicación:
   1. "Empleado" significa:
      a) Una persona empleada por usted o un sub-receptor que participa en el desempeño del proyecto o programa bajo este premio; o
      b) Otra persona comprometida en el desempeño del proyecto o programa bajo esta adjudicación y no compensada por usted, incluyendo, pero no limitado a, un voluntario o individuo cuyos servicios son aportados por un tercero como una contribución en especie para compartir costos o cumplir los requisitos.

B. "Trabajo forzoso" significa mano de obra obtenida por cualquiera de los siguientes métodos: reclutamiento, refugio, transporte, provisión u obtención de una persona para trabajo o servicios, mediante el uso de la fuerza, fraude o coacción con el propósito de someterse involuntariamente servidumbre, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

## XXI. ACUERDOS CON ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE Y EN LA COMUNIDAD

*Aplicable a todos los sub-adjudicatarios*

En consecuencia, al proporcionar servicios respaldados en su totalidad o parcialmente por este acuerdo o en sus actividades de divulgación relacionadas con dichos servicios, la entidad no puede discriminar a los beneficiarios actuales o futuros del programa por motivos de religión, creencia religiosa, rehusarse a una creencia religiosa, o a asistir o participar en una práctica religiosa. Si la entidad otorga subvenciones en virtud de este acuerdo, las organizaciones religiosas deber ser elegidas para participar de la misma manera que otras organizaciones, y no deben ser discriminadas por su carácter religioso o afiliación.

La entidad debe asegurarse de que su personal tenga en cuenta en su trabajo las consideraciones reflejadas en la Ley Internacional de Libertad Religiosa sobre las condiciones específicas del país, el derecho a la libertad de religión, los métodos de persecución religiosa practicados en el extranjero y las distinciones aplicables dentro de un país entre la naturaleza y el tratamiento de diversas prácticas religiosas y el creyente.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

## XXII. NO DISCRIMINACIÓN

*Aplicable a todos*

Nadie será excluido de la participación, se le negarán los beneficios de, ni se lo discriminará por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo en virtud de ningún programa o actividad financiados por este premio.

Además, POA se compromete a lograr y mantener una fuerza laboral diversa y representativa y un lugar de trabajo libre de discriminación. POA prohíbe la discriminación, incluido el acoso, en su propio lugar de trabajo por motivos de raza, color, religión, sexo (incluido el embarazo y la identidad de género), origen nacional, discapacidad, edad, estado del veterano, orientación sexual, información genética, estado civil, parental estado, afiliación política y

cualquier otra conducta que no afecte negativamente el desempeño del empleado. Además, POA alienta encarecidamente a sus beneficiarios y sub-beneficiarios y proveedores (en todos los niveles), tanto en EE. UU. como en el extranjero, a desarrollar y aplicar políticas integrales de no discriminación para sus lugares de trabajo que incluyan protección para todos sus empleados en estas bases ampliadas, el tema a la ley aplicable.

Además, POA requiere que el receptor no discrimine a ningún beneficiario en la implementación de este contrato, como, pero no limitado a, reteniendo, afectando adversamente, o negando el acceso equitativo a los beneficios provistos a través de este contrato sobre la base de cualquier factor no expresamente declarado en el mismo. Esto incluye, por ejemplo, raza, color, religión, sexo (incluida la identidad de género, orientación sexual y embarazo), origen nacional, discapacidad, edad, información genética, estado civil, estado parental, afiliación política o estado de veterano. Nada en esta disposición tiene la intención de limitar la capacidad del destinatario para dirigir las actividades hacia las necesidades de asistencia de ciertas poblaciones como se define en la adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

## XXIII. PROGRAMA PILOTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PROTECCION DE GARANTÍAS DE LOS TRABAJADORES

*Aplicable a todos*

POA declara que un empleado de un concesionario no puede ser despedido, degradado o discriminado de otro modo como represalia por "denuncias de irregularidades". Además, las protecciones de denunciantes no pueden ser eximidas por ningún acuerdo, política, forma o condición de empleo.

La denuncia de irregularidades se define como hacer una divulgación "que el empleado cree razonablemente" es evidencia de cualquiera de los siguientes:

A. Mala administración bruta de los fondos;
B. Un gran desperdicio de fondos;
C. Un abuso de autoridad relacionado con un contrato o concesión;
D. Un peligro sustancial y específico para la salud o seguridad pública; o
E. Una violación de la ley, regla o regulación relacionada con un contrato o concesión

Cualquier inquietud debe dirigirse a POA o a la autoridad legal correspondiente.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

## XXIV. ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD O DECLARACIÓN

*Aplicable a todos*

La información confidencial, según se usa en esta Disposición, significa:

- Información o datos de carácter personal sobre un individuo que, de ser divulgados, constituiría una invasión claramente injustificada de la privacidad personal.

Además de los tipos de información confidencial descritos anteriormente, la información que puede requerir una consideración especial con respecto al momento de su divulgación puede derivar de estudios o investigaciones, durante los cuales la divulgación pública de hallazgos preliminares invalidados puede crear conclusiones erróneas que pueden amenazar la salud pública o seguridad si se actúa sobre ellos.

"Acuerdo o declaración de confidencialidad interna" significa un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra declaración escrita que el destinatario requiera que sus empleados o sub-beneficiarios firmen con respecto a la no divulgación de información del destinatario, excepto que no incluye acuerdos de confidencialidad derivados de litigios civiles o acuerdos de confidencialidad que firman los empleados receptores o sub-beneficiarios.

El destinatario no debe exigir a sus empleados, beneficiarios secundarios o contratistas que firmen o cumplan con acuerdos de confidencialidad internos o declaraciones que prohíban o de otra manera restrinjan a los empleados, beneficiarios intermedios o contratistas informar legalmente de desperdicio, fraude o abuso relacionado con el desempeño de una adjudicación a POA.

El destinatario debe notificar a los empleados actuales y sub-beneficiarios que las prohibiciones y restricciones de cualquier acuerdo de confidencialidad interna preexistente o, en la medida en que tales prohibiciones y restricciones sean inconsistentes con las prohibiciones de esta disposición, ya no están vigentes.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

## XXV. SALVAGUARDIA INFANTIL

*Aplicable si el contrato / acuerdo puede involucrar a niños*

Debido a que las actividades que se financiarán con este acuerdo pueden involucrar a niños, o el personal involucrado en la implementación del acuerdo puede entrar en contacto con ellos, estas actividades podrían aumentar el riesgo de abuso, explotación o negligencia de los niños dentro de los programas de Donantes. La organización se compromete a cumplir con los siguientes principios básicos de protección infantil:

A. Asegurar el cumplimiento con la legislación de bienestar y protección infantil del país anfitrión o normas internacionales, lo que otorgue mayor protección, y con la ley de los Estados Unidos cuando corresponda;

B. Prohibir a todo el personal involucrarse en abuso infantil, explotación o negligencia;

C. Considerar la salvaguarda de los niños en la planificación e implementación del proyecto para determinar los riesgos potenciales para los niños que están asociados con las actividades y operaciones del proyecto;

D. Aplicar medidas para reducir el riesgo de abuso, explotación o abandono infantil, que incluyen, entre otros, la limitación de las interacciones no supervisadas con los niños; prohibir la exposición a la pornografía; y cumplir con las leyes, regulaciones o costumbres aplicables con respecto a la fotografía, filmación u otras actividades de generación de imágenes de niños;

E. Promover procedimientos de evaluación seguros para niños para el personal, particularmente el personal cuyo trabajo los pone en contacto directo con los niños; y

F. Tener un procedimiento para garantizar que el personal y otros reconozcan el abuso, la explotación o el abandono infantil; exigiendo que el personal y otros denuncien alegaciones; investigar y manejar acusaciones; y tomar las medidas apropiadas en respuesta a tales alegatos, que incluyen, pero no se limitan a, el despido de personal.

Las siguientes definiciones se aplican a los fines de esta disposición:

A. Niño: un niño o niños se definen como personas que no han cumplido los 18 años de edad.

B. Abuso, explotación o negligencia infantil: Constituye cualquier forma de abuso físico; maltrato emocional; abuso sexual; abandono o supervisión insuficiente; tráfico o explotación comercial, transaccional, laboral u otra que resulte en un daño real o potencial a la salud, el bienestar, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño. Incluye, pero no se limita a: cualquier acto o falta de acción que resulte en la muerte, daño físico o emocional grave a un niño, o un acto o falta de acción que presente un riesgo inminente de daño grave a un niño.

C. Abuso físico: Constituye actos o fallas de acción que resultan en lesiones (no necesariamente visibles), dolor innecesario o injustificado o sufrimiento sin causar

daño, daño o riesgo de daño a la salud o bienestar de un niño o muerte. Tales actos pueden incluir, entre otros: puñetazos, golpes, patadas, mordiscos, sacudidas, lanzamientos, puñaladas, estrangulamientos o golpes (independientemente del objeto utilizado) o quemaduras. Estos actos se consideran abuso independientemente de si fueron destinados a lastimar al niño.

D. Abuso sexual: Constituye acariciar los genitales de un niño, la penetración, el incesto, la violación, la sodomía, la exposición indecente y la explotación a través de la prostitución o la producción de materiales pornográficos.

E. Abuso emocional o maltrato: Constituye un daño a la capacidad psicológica o estabilidad emocional del niño causada por actos, amenazas de actos o tácticas coercitivas. El abuso emocional puede incluir, entre otros, humillación, control, aislamiento, retención de información o cualquier otra actividad deliberada que haga que el niño se sienta disminuido o avergonzado.

F. Explotación: Constituye el abuso de un niño cuando se trata de alguna forma de remuneración o por el cual los perpetradores se benefician de alguna manera. La explotación representa una forma de coerción y violencia que es perjudicial para la salud física o mental del niño, su desarrollo, educación o bienestar.

G. Abandono: Constituye una falla al no satisfacer las necesidades básicas de un niño dentro de las actividades financiadas, que son responsables del cuidado de un niño en ausencia del padre o tutor del niño.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

## XXVI. PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ABORTO

*Aplicable a todos*

El Receptor acepta que ninguno de los fondos provistos por este acuerdo se utilizará para emitir fondos de la subvención para cabildear a favor o en contra del aborto. El receptor acepta que ninguno de los fondos proporcionados por este premio se usará para pagar el aborto como método de planificación familiar o para motivar o forzar a cualquier persona a practicar abortos.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

## XXVII. PROHIBICIÓN DE ASISTENCIA A LOS TRAFICANTES DE DROGAS

*Aplicable a todos*

POA se reserva el derecho de suspender la asistencia o tomar otras medidas apropiadas con respecto a cualquier participante que se determine que ha sido condenado por un delito de narcóticos o que haya estado involucrado en el tráfico de drogas.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

## XXVIII. PROHIBICIÓN DEL USO DE FONDOS ANTI-TRÁFICO PARA PROMOVER, APOYAR O ABOGAR LA LEGALIZACIÓN O PRÁCTICA DE PROSTITUCIÓN

*Aplicable a todos*

"Formas severas de trata de personas" significa

A. Tráfico sexual en el que un acto sexual comercial es inducido por la fuerza, el fraude o la coacción, o en el que la persona inducida a realizar tal acto no ha alcanzado los 18 años de edad; o

B. El reclutamiento, refugio, transporte, provisión u obtención de una persona para trabajo o servicios, mediante el uso de la fuerza, fraude o coacción con el propósito de someterse a la servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud.

Ninguno de los fondos disponibles bajo este acuerdo se puede usar para promover, apoyar o abogar por la legalización o práctica de la prostitución. Sin embargo, esta prohibición no excluye la asistencia destinada a aliviar el sufrimiento o los riesgos para la salud de las víctimas mientras son víctimas de la trata o después de que se encuentren fuera de la situación que provocó el tráfico de esas víctimas.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

## XXIX. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.

*Aplicable para todos los fondos de USG*

El Sub-concesionario debe cumplir con todas las leyes, reglas, procedimientos y regulaciones concernientes a las subvenciones del Gobierno de los EE. UU. Y los acuerdo Prime, según se apliquen a este Acuerdo, incluyendo pero no limitando a 2 CFR Parte 200 - Requisitos administrativos uniformes, principios de costos y auditoría Requisitos para los Contratos/Acuerdo Federales (también conocidos como Guía Unificada sobre Subvenciones y Acuerdos); 2 CFR Parte 200 Sub-parte E – Costos principales; y aplicable a la disposición estándar de USG con la agencia federal correspondiente

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

**XXX. RECURSOS POR INCUMPLIMIENTO.**
*Aplicable a todos*

Si un Sub-concesionario no cumple con los estatutos, reglamentos o los términos y condiciones federales de un Contrato/Acuerdo federal (consulte las Normas Uniformes del 2 CFR 200: https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2014-title2- vol1 / CFR-2014-title2-vol1-part200 / content-detail.html), la agencia de otorgamiento federal o entidad de paso puede imponer condiciones adicionales, como se describe en 2 CFR 200.207: https://www.ecfr.gov/cgi-bin / text-idx? node = se2.1.200_1207 & rgn = div8 Condiciones específicas. Si la agencia de adjudicación federal o la entidad de paso determina que el incumplimiento no puede remediarse mediante la imposición de condiciones adicionales, la agencia de adjudicación o la entidad de paso federal puede tomar una o más de las siguientes acciones, según corresponda en las circunstancias:

A. Retener temporalmente los pagos en efectivo a la espera de la corrección de la deficiencia por parte del Sub-cesionario o una acción de cumplimiento más severa por parte de la agencia de otorgamiento federal o entidad de paso.

B. Rechazar (es decir, denegar tanto el uso de los fondos como cualquier crédito que corresponda) para todo o parte del costo de la actividad o acción que no cumpla.

C. Suspender total o parcialmente o terminar el premio del sub-concesionario.

D. Iniciar procedimientos de suspensión o inhabilitación según lo autorizado en 2 CFR parte 180 y los reglamentos de la agencia de adjudicación federal (o, en el caso de una entidad de transferencia, recomendar que tal procedimiento sea iniciado por una agencia de adjudicación federal).

E. Retener otros acuerdos Subvencionados para el proyecto o programa.

F. Tomar otros recursos que puedan estar legalmente disponibles.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

# ANEXO G
# OTRAS DISPOSICIONES OBLIGATORIAS (USDOL)

Las siguiente disposicion se incorpora en su totalidad a este acuerdo.

**U.S. Department of Labor Management Procedures & Guidelines OTLA**
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/MPG-2021-OTLA_Final-Oct-7.pdf

# Signature Certificate

Reference number: 2XGGT-R6NBF-UJZRF-YJNRH

| Signer | Timestamp | Signature |
|---|---|---|
| **Macarena Jiménez Granda**<br>Email: mjimenez@partners.net<br>Shared via link | | Macarena Jiménez Granda |
| Sent: | 03 May 2023 17:01:15 UTC | |
| Viewed: | 05 May 2023 18:28:02 UTC | IP address: 181.94.230.4 |
| Signed: | 05 May 2023 18:28:43 UTC | Location: Asunción, Paraguay |
| **Julia Quiñonez**<br>Email: cfomaquiladoras@prodigy.net.mx | | Julia Quiñonez |
| Sent: | 03 May 2023 17:01:15 UTC | |
| Viewed: | 08 May 2023 22:40:59 UTC | |
| Signed: | 15 May 2023 15:03:10 UTC | |
| **Recipient Verification:** | | IP address: 189.179.113.229 |
| ✔Email verified | 08 May 2023 22:40:59 UTC | Location: Nuevo Laredo, Mexico |

Document completed by all parties on:

15 May 2023 15:03:10 UTC



**Signed with PandaDoc**

PandaDoc is a document workflow and certified eSignature solution trusted by 40,000+ companies worldwide.